

18_Gruenderchat.txt

Nachrichtenexport – Kunigunde / Kilian

Zeitzone Europe/Berlin

07.10.2026 19:18 Kunigunde: Ich habe die Unterlagen jetzt im Ordner. Bitte nicht die alte Präsentation mit ‚geplant‘ weiterleiten.

07.10.2026 19:20 Kilian: Ja. Die GmbH gibt es. Cäcilia hat die Gründungsmappe.

07.10.2026 19:23 Kunigunde: Bei dem unabhängigen Vorsitz habe ich fünf plus eins gezählt. Das passt doch nicht zu fünf Sitzen.

07.10.2026 19:24 Kilian: Ich dachte, du würdest einen unserer Sitze dafür verwenden. Lass uns das erst besprechen.

07.10.2026 19:28 Kunigunde: Und bei meinen Anteilen bitte nicht so tun, als hätte ich gestern angefangen. Drei Jahre Werkstatt sind nicht nichts.

07.10.2026 19:31 Kilian: Verstanden. Bei mir auch die Frage, wenn ich wegen der Pflege zu Hause weniger mache. Das ist noch offen.

08.10.2026 08:06 Kunigunde: Der Salon hat geantwortet. Kein Anflug am Fenster. Nur vielleicht der Raum.

08.10.2026 08:10 Kilian: Dann dürfen wir das im Meilenstein nicht als fertigen Fensterpilot verkaufen.

08.10.2026 17:36 Kilian: Frieda will einen Nachtrag. Hänge ihre Mail in den Ordner.

08.10.2026 17:39 Kunigunde: Gut. Keine pauschale Rechtgarantie unterschreiben, bevor wir das verstanden haben.

09.10.2026 07:52 Kunigunde: Ich schreibe dem Anwalt. Bitte heute ab 16:30 erreichbar sein.

09.10.2026 07:54 Kilian: Passt. Erst gemeinsame Beratung klären. Wir sind uns nicht bei allem einig.

21_Terminnotiz.txt

Heckenreiter & Mohn
Buchensteg 14, 10785 Berlin
Mandatsnotiz HM/26-1049
09.10.2026, 11:47 Uhr

Kunigunde Wolkenberger rief aus der Straßenbahn an. Verbindung brach nach rund vier Minuten ab. Sie möchte den Termin mit den Investoren am Dienstag beibehalten, aber nichts als unterschriftsreif bezeichnen. Sie fragte ausdrücklich, ob der zweite Betrag auch dann als Präferenz zählt, wenn er gar nicht überwiesen wird. Eine konkrete rechtliche Antwort wurde in diesem Gespräch nicht erteilt; Unterlagenprüfung folgt.

Kilian ist ab 16:30 Uhr erreichbar. Beide Gründer sollen zu Beginn des Gesprächs die gemeinsame Beauftragung und mögliche abweichende Interessen besprechen. Die Gesellschaft soll bisher nicht mitmandatiert sein. Vollmacht und Vergütungsvereinbarung wurden noch nicht zurückgesandt.

Notariat hat noch keinen Beurkundungstermin bestätigt. Wiedervorlage Montag, 12.10.2026, 09:00 Uhr für Unterlagenstand. Dies ist eine interne Wiedervorlage, keine gerichtliche oder gesetzliche Ausschlussfrist.

Aufgenommen: Adelheid Knister, Sekretariat

Nachtrag 12:03 Uhr: Term Sheet und Vertragsentwurf eingegangen. Keine Originalunterschriften im Posteingang.

11_Mandatsauftrag.eml

Von	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>
An	"Dr. Tassilo Heckenreiter" <t.heckenreiter@kanzlei-havelbogen.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 08:17:00 +0200
Betreff	SkyFade / Serie B / Term Sheet und Gesellschaftervereinbarung

Sehr geehrter Herr Dr. Heckenreiter,

bitte bearbeiten Sie für Kilian und mich die beiden angehängten Entwürfe. Wir möchten am Dienstag mit den Investoren verhandeln und danach einen geordneten Auftrag an das Notariat geben. Bitte klären Sie vorab mit uns, ob Sie uns beide gemeinsam beraten können. Die Gesellschaft und die Investoren sollen durch dieses Schreiben nicht Ihre Mandanten werden.

Das Geschäft ist dasselbe, über das wir telefoniert haben: robotische Friseurlösung, zunächst nur Entwicklung und Versuche an Modellen. Die alten Unterlagen sprechen stellenweise noch von einer geplanten Gründung. Tatsächlich gibt es die GmbH seit 2023. Zehn Millionen sind die neue Runde, nicht zwanzig.

Bitte machen Sie den Entwurf so, dass wir ihn wirklich verhandeln und ausfüllen können. Insbesondere weiß ich noch nicht, welchen Anteil wir der Bindung unterwerfen sollen und wie die verschiedenen Vorrechte zusammenwirken. Entscheiden Sie diese Punkte nicht ohne Rückfrage. Die Struktur darf gern klarer werden; ich möchte keinen Vertrag unterschreiben, der in einer Anlage etwas anderes sagt als im Haupttext.

Ich bin heute zwischen 12:00 und 13:00 Uhr erreichbar. Kilian kann ab 16:30 Uhr teilnehmen. Cäcilia hat die Gesellschaftsunterlagen zusammengestellt. Die erste Einzahlung ist noch nicht erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde

Kunigunde Wolkenberger
Geschäftsführung Produkt und Robotik
SkyFade Robotics GmbH
Werkhof 7, 12489 Berlin
kunigunde@skyfade.example

12_Investor_Rueckfragen.eml

Von	Sibylle Blitzner <s.blitzner@ghi-capital.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Re: SkyFade / Rangfolge und Beirat

Guten Morgen zusammen,

im Anhang unser Gesprächsstand. Bitte nicht als endgültigen Ausschussbeschluss behandeln. Wir wollen den ersten Betrag zahlen, sobald die vereinbarten Voraussetzungen erfüllt sind. Für den zweiten Betrag brauchen wir messbare Kriterien und eine praktikable Prüfung.

Beim Erlös würden wir gern vor ABC und DEF stehen. Aus dem bisherigen Entwurf lese ich das nicht eindeutig heraus. Mit einer Gleichrangigkeit innerhalb der neuen Runde könnten wir leben, aber das ist noch mit JKL zu besprechen. Bitte zeigt uns auch, was bei einem niedrigen Kaufpreis passiert.

Den unabhängigen Vorsitz können wir nicht als zusätzlichen sechsten Sitz freigeben. Wenn ihr einen eurer Sitze dafür nutzen wollt, sollten wir die Benennung und Abberufung des Mitglieds sauber regeln.

Noch eine Sache: Die 45 Tage Exklusivität sind kürzer als unser Prüfungsplan. Können wir sechzig Tage vereinbaren? Ich möchte das nicht stillschweigend in die Langfassung schreiben lassen.

Beste Grüße

Sibylle

Sibylle Blitzner
Investment Director
GHI Capital GmbH
Speicherbogen 31, 20457 Hamburg
s.blitzner@ghi-capital.example

13_JKL_Erloesmodell.eml

Von	Wendelin Pling <w.pling@jkl-fonds.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>, Sibylle Blitzner <s.blitzner@ghi-capital.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 10:21:00 +0200
Betreff	SkyFade / kein doppelter Bezug / zweite Tranche

Liebe Runde,

wir haben einfach nicht teilnehmend vorgeschlagen. Ich möchte entweder den Vorrang oder die Beteiligung wie ein Stammanteil, nicht beides. Die Rangfolge gegenüber GHI ist damit noch nicht besprochen. Bitte nicht aus unserem niedrigeren Faktor auf Nachrang schließen.

Eine Wahl pro Klasse wäre für uns nur vorstellbar, wenn wir wissen, wer die Klasse bildet und welche Mehrheit entscheidet. GHI und JKL haben unterschiedliche wirtschaftliche Rechte; deshalb möchte ich nicht ohne Weiteres an eine gemeinsame Wahl gebunden sein.

Für die zweite Tranche wäre mir ein Verfahren mit vollständigem Paket und zehn Arbeitstagen für konkrete Beanstandungen recht. Schweigen darf aber keine fehlende Genehmigung erzeugen. Wir brauchen einen Endtermin und eine klare Folge, wenn die Technik später fertig wird.

Viele Grüße

Wendelin

Wendelin Pling

Geschäftsführer

JKL Fonds GmbH

Parkbogen 12, 10785 Berlin

w.pling@jkl-fonds.example

14 Notariat_Vorbereitung.eml

Von	"Dr. Gundolf Rautenbach" <notariat@rautenbach.example>
An	"Dr. Tassilo Heckenreiter" <t.heckenreiter@kanzlei-havelbogen.example>, Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 11:06:00 +0200
Betreff	SF / Vorprüfung der Beurkundungsunterlagen

Sehr geehrter Herr Kollege, sehr geehrte Beteiligte,

für eine Terminierung benötige ich zunächst die vollständigen Register- und Vertretungsangaben sämtlicher Parteien, die geltende Satzung und die zuletzt aufgenommene Gesellschafterliste. Bei acht Vertragsparteien genügt ein Urkundseingang mit zwei Erschienenen nur dann, wenn die übrige Vertretung vollständig geklärt ist. Bitte lassen Sie die Vertretungsfelder daher offen, solange die Nachweise fehlen.

Ich bitte außerdem um eine eindeutige Entscheidung, ob die zweite Kapitalerhöhung erst nach Eintritt der Bedingungen beschlossen werden soll. Bitte reichen Sie keine vermeintlich endgültige Liste mit bereits entstandenen Anteilen der zweiten Tranche ein.

Die Übertragungsverpflichtungen, Rückerwerbsoptionen und die mit ihnen rechtlich verbundenen Nebenabreden müssen in die Formprüfung einbezogen werden. Ich prüfe anschließend die Einbeziehung der Anlagen. Ein PDF im Datenraum ist für sich genommen keine beurkundete Anlage.

Für den Entwurf der Schlussfassung benötige ich die gelösten Varianten insbesondere zur Rangfolge, zum Gründeranteilspaket und zu den Meilensteinen. Ein vorläufiger Besprechungstermin ist möglich; ein Beurkundungstermin ist noch nicht bestätigt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Gundolf Rautenbach

Dr. Gundolf Rautenbach

Notar

Notariat Rautenbach

Kastanienbogen 23, 10623 Berlin

notariat@rautenbach.example

15_Pixelhagen_Nachtrag.eml

Von	Frieda Pixelhagen <frieda@pixelhagen.example>
An	Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 17:33:00 +0200
Betreff	Exportmodul / Rechte für Kundenprodukt

Hallo Kilian,

ich habe unseren Vertrag noch einmal angehängt. Der Auftrag war für eure interne Entwicklung. Dass der Quellcode bei euch liegt, hatten wir so vereinbart. Die Nutzung in einem Kundenprodukt und die Weitergabe an einen Käufer der Software haben wir damals aber ausdrücklich auf einen Nachtrag verschoben.

Ich bin bereit, darüber zu sprechen. Ich möchte nur vorher wissen, ob es um das einzelne Exportmodul, meine allgemeine Bibliothek oder auch die spätere Wartung geht. Für die fremden Komponenten kann ich keine Rechte zusagen, die deren Lizenz nicht hergibt.

Bitte schickt mir einen konkreten Vorschlag. Bis Mittwoch bin ich in einem anderen Projekt, am Donnerstagvormittag kann ich telefonieren. Eine unterschriebene Erweiterung gibt es derzeit noch nicht.

Viele Grüße

Frieda

Frieda Pixelhagen
Freie Softwareentwicklerin
Pixelhagen Software
Lindensteg 4, 12045 Berlin
frieda@pixelhagen.example

16_Versicherungsvermittlung.eml

Von	Burkhard Flitz <b.flitz@spreepolice.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 15:48:00 +0200
Betreff	SP/SF/26098 / Hallenversuch und weiterer Pilot

Sehr geehrte Frau Wolkenberger,

anbei die Zusammenfassung zur Anfrage. Bitte unterscheiden Sie das vorläufige Angebot für den Hallenversuch von einer Deckung für den späteren Personenbetrieb. Wir können noch keine Bestätigung für die von den Investoren angesprochene zweite Stufe ausstellen.

Die Beschreibung der Tätigkeit muss auch zu den Unterlagen passen, die Sie dem Vermieter des Pilotraums geben. Bitte teilen Sie uns mit, ob nur ein stationärer Aufbau oder auch ein Anflug vorgesehen ist. Die beiden Varianten werden vom Versicherer nicht gleich behandelt.

Freundliche Grüße

Burkhard Flitz

Burkhard Flitz

Gewerbeversicherung

SpreePolice Versicherungsmakler GmbH

Uferbogen 8, 10179 Berlin

b.flitz@spreepolice.example

17_Business_Angel.eml

Von	Otilie Trutz <o.trutz@trutz-beteiligung.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 13:11:00 +0200
Betreff	Meine Beteiligung und die neue Runde

Liebe Kunigunde, lieber Kilian,

ich freue mich, dass es vorangeht. Meine 500.000 EUR aus der frühen Runde sind im Zahlungsjournal richtig aufgeführt. Ich möchte die damalige Vereinbarung nicht einfach als erledigt behandeln, ohne zu sehen, was an ihre Stelle tritt. Insbesondere soll mein Informationsrecht nicht davon abhängen, ob ich einen Beiratssitz bekomme.

Für Finanzierungsfragen würde ich gern als Gast teilnehmen. Ein Stimmrecht verlange ich damit nicht zusätzlich. Wenn die neuen Investoren vor mir stehen sollen, möchte ich das ausdrücklich besprechen. Ich habe dazu bisher nichts unterschrieben.

Ich bin am Dienstag bis 15 Uhr bei einem anderen Termin und kann danach dazukommen. Bitte schickt mir vorher nicht nur eine farbige Prozentgrafik, sondern auch die Nennbeträge und die Regelung zur Erlösverteilung.

Herzliche Grüße
Otilie

Otilie Trutz
Gesellschafter
Trutz Beteiligungen
Kranichweg 9, 14089 Berlin
o.trutz@trutz-beteiligung.example

19_Historische_Einzahlungen.csv

Datum	Beteiligter	Betrag_EUR	Zuordnung	Beleg	Status
2023-06-12	Kunigunde Wolkenberger	12500	Stammeinlage	Kontoarchiv 2023-06 Blatt 2	Zahlung verbucht
2023-06-12	Kilian Funkenschlag	12500	Stammeinlage	Kontoarchiv 2023-06 Blatt 2	Zahlung verbucht
2023-11-20	Otilie Trutz	500000	5000 Nennbetrag und 495000 Agio	Kontoarchiv 2023-11 Blatt 4	Zahlung verbucht
2025-03-14	ABC Ventures GmbH	4000000	11000 Nennbetrag und 3989000 Agio	Kontoarchiv 2025-03 Blatt 3	Zahlung verbucht
2025-03-14	DEF Partners GmbH	3000000	9000 Nennbetrag und 2991000 Agio	Kontoarchiv 2025-03 Blatt 3	Zahlung verbucht
2026-10-09	GHI Capital GmbH	0	Neue Runde	Finanzierungsord ner	Noch keine Einzahlung
2026-10-09	JKL Fonds GmbH	0	Neue Runde	Finanzierungsord ner	Noch keine Einzahlung

20_Rechteverzeichnis.csv

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Kopfmodell Export

Urheber_Anbieter: Frieda Pixelhagen

Vertrag: PH/SF-2024-11

Umfang_laut_Ablage: Interne Entwicklung

Nachweis: 06_Entwicklungsvertrag_Pixelhagen.pdf

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Buchungsoberfläche

Urheber_Anbieter: Kilian Funkenschlag

Vertrag: Gründungsordner

Umfang_laut_Ablage: Übertragungsanlage angefragt

Nachweis: Verwaltungsnotiz 07.10.2026

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Gehäusezeichnung M3

Urheber_Anbieter: Kunigunde Wolkenberger

Vertrag: Entwicklungsordner

Umfang_laut_Ablage: Eigene Zeichnung nach Angaben des Gründers

Nachweis: Dateiverzeichnis K-M3

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Domain skyfade.example

Urheber_Anbieter: SkyFade Robotics GmbH

Vertrag: Interne Domainübersicht

Umfang_laut_Ablage: Projektadresse

Nachweis: Verwaltung

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Allgemeine Exportbibliothek

Urheber_Anbieter: Pixelhagen Software

Vertrag: PH/SF-2024-11

Umfang_laut_Ablage: Vorbestehendes Werkzeug

Nachweis: 15_Pixelhagen_Nachtrag.eml

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Drittkomponenten Export

Urheber_Anbieter: Verschiedene Anbieter

Vertrag: Lizenzliste angefordert

Umfang_laut_Ablage: Noch nicht vollständig im Ordner

Nachweis: Kilian 08.10.2026

22_Kapital_und_Finanzierungsplan.xlsx

SkyFade Robotics Kapitalübersicht

9. Oktober 2026 · Bestand und geplante Kapitalzustände · EUR Nennbetrag

Gesellschafter	Bestand	Neu Tranche 1	Nach Tranche 1	Neu Tranche 2	Nach Tranche 2	Quote Bestand	Quote final
Kunigunde Wolkenberger	12,500	0	12,500	0	12,500	25.0000%	17.8571%
Kilian Funkenschlag	12,500	0	12,500	0	12,500	25.0000%	17.8571%
Otilie Trutz	5,000	0	5,000	0	5,000	10.0000%	7.1429%
ABC Ventures GmbH	11,000	0	11,000	0	11,000	22.0000%	15.7143%
DEF Partners GmbH	9,000	0	9,000	0	9,000	18.0000%	12.8571%
GHI Capital GmbH	0	9,000	9,000	6,000	15,000	0.0000%	21.4286%
JKL Fonds GmbH	0	3,000	3,000	2,000	5,000	0.0000%	7.1429%
Gesamt	50,000	12,000	62,000	8,000	70,000	100.0000%	100.0000%

Bestand: Beteiligungsübersicht vom 30. September 2026.

Neue Anteile sind geplant. Entstehung jeweils erst nach dem erforderlichen Registervollzug.

Kein neuer Mitarbeiterpool eingerechnet. Keine Erlösverteilung aus diesen Quoten ableiten.

SkyFade Robotics Finanzierungsplan

Vorschlag vom 9. Oktober 2026 · noch keine Zahlung der neuen Investoren

Ausgabebetrag je Anteil EUR 500

Investor	Tranche	Ausgabebetrag EUR	Nennwert je Anteil	Neue Anteile	Nennbetrag EUR	Agio EUR
GHI Capital GmbH	1	4,500,000	1	9,000	9,000	4,491,000
JKL Fonds GmbH	1	1,500,000	1	3,000	3,000	1,497,000
GHI Capital GmbH	2	3,000,000	1	6,000	6,000	2,994,000
JKL Fonds GmbH	2	1,000,000	1	2,000	2,000	998,000
Tranche 1 gesamt		6,000,000		12,000	12,000	5,988,000
Tranche 2 gesamt		4,000,000		8,000	8,000	3,992,000
Beide Tranchen		10,000,000		20,000	20,000	9,980,000

Quelle: Term Sheet Nummer 3. Die zweite Tranche hängt von noch zu vereinbarenden Nachweisen ab.

Blaue Zahlen: Eingaben. Schwarze Zahlen: Formeln. Grüne Zahlen: Verknüpfungen zu anderen Blättern.

SkyFade Robotics Mittelverwendung

Budgetvorschlag bei vollständiger Finanzierung · keine bereits gebuchten Ausgaben

Gesamtrahmen EUR 10,000,000

Verwendungsbereich	Anteil	Budget EUR
Robotik und Sicherheit	35%	3,500,000
Zulassung und Versicherung	20%	2,000,000
Software und Daten	20%	2,000,000
Personal und Pilotstandorte	15%	1,500,000
Betriebskapital	10%	1,000,000
Gesamt	100%	10,000,000

Quelle: Term Sheet Nummer 5. Ein Zeitplan bis zur zweiten Tranche wird noch abgestimmt.

01_Term_Sheet_SkyFade.docx

Term Sheet SkyFade Robotics

Serie B Wachstumsfinanzierung in zwei Tranchen

Berlin, 9. Oktober 2026. Verhandlungsstand für die Besprechung am 13. Oktober 2026. Nur die in Nummer 12 ausdrücklich bezeichneten Nebenabreden sollen mit ordnungsgemäßer Unterzeichnung verbindlich werden. Die Finanzierung und die Gesellschafterrechte bleiben bis zum Abschluss der erforderlichen endgültigen Verträge unverbindlich.

1 Parteien und Geschäft

Die SkyFade Robotics GmbH, Werkhof 7, 12489 Berlin, besteht seit 2023. Kunigunde Wolkenberger verantwortet Produkt und Robotik, Kilian Funkenschlag Software und Betrieb. Bisher beteiligt sind außerdem Otilie Trutz, ABC Ventures GmbH und DEF Partners GmbH. Als neue Investoren verhandeln GHI Capital GmbH und JKL Fonds GmbH. Register, Vertretung und Anteilnummern sind vor Unterzeichnung mit den aktuellen Nachweisen abzugleichen.

SkyFade entwickelt eine buchbare robotische Friseurlösung mit digitaler Terminplanung und einem Kopfmodell aus Smartphone-Aufnahmen. Der bisherige Versuchsbetrieb verwendet technische Köpfe in einem abgesperrten Innenraum. Die weitergehende Vorstellung umfasst das Erreichen einer gesicherten Andockstelle am Gebäude und später zusätzliche Pflegeleistungen. Ein Einsatz an Menschen, an Kindern oder im öffentlichen Luftraum ist mit diesem Term Sheet weder zugesagt noch freigegeben. Entsprechende technische, behördliche und versicherungsrechtliche Nachweise sind gesondert erforderlich.

2 Bewertung und Kapital

Die Verhandlungsgrundlage beträgt 25.000.000 EUR vor neuem Kapital und 35.000.000 EUR nach vollständiger Einzahlung von 10.000.000 EUR. Es handelt sich um eine Transaktionsbewertung, nicht um eine Garantie des späteren Unternehmenswerts. Ein neu zu schaffender Mitarbeiterpool ist nicht eingerechnet; dessen Umfang und Verwässerungswirkung müssen vor Abschluss zusätzlich vereinbart werden.

Das bisherige Stammkapital beträgt 50.000 EUR. Bei einer Stückelung in Geschäftsanteile zu je 1 EUR entspricht der neue Ausgabebetrag 500 EUR je Anteil, davon 1 EUR Nennbetrag und 499 EUR Agio. Die neuen Mittel werden als Bareinzahlung erbracht. Nach dem vorliegenden Vorschlag erfolgt keine Wandlung früherer Darlehen. Sollte eine Wandlung hinzukommen, sind Forderung, Zinsen, Preis und zusätzliche Verwässerung gesondert auszuweisen.

Vor der Runde entfallen 12.500 EUR auf Kunigunde Wolkenberger, 12.500 EUR auf Kilian Funkenschlag, 5.000 EUR auf Otilie Trutz, 11.000 EUR auf ABC und 9.000 EUR auf DEF. Nach der ersten Tranche beträgt das Kapital 62.000 EUR, nach beiden Tranchen 70.000 EUR. Die unveränderten alten Nennbeträge dürfen nicht bereits vor Eintragung durch gerundete Endquoten ersetzt werden.

3 Investoren und Tranchen

GHI zeichnet insgesamt 7.500.000 EUR, JKL insgesamt 2.500.000 EUR. Der erste Vollzug umfasst 6.000.000 EUR: GHI zahlt 4.500.000 EUR für 9.000 neue Anteile, JKL 1.500.000 EUR für 3.000 neue Anteile. Das gesamte Agio der ersten Tranche beträgt 5.988.000 EUR.

Der zweite Vollzug umfasst weitere 4.000.000 EUR: GHI zahlt 3.000.000 EUR für 6.000 weitere Anteile, JKL 1.000.000 EUR für 2.000 weitere Anteile. Das gesamte Agio der zweiten Tranche beträgt 3.992.000 EUR. Die beiden Kapitalerhöhungen werden gesondert beschlossen und vollzogen. Die neuen Anteile entstehen erst mit der jeweils erforderlichen Eintragung.

Die zweite Tranche soll von objektiven, im endgültigen Vertrag genau bezeichneten Meilensteinen abhängen. Die Gesellschaft schlägt einen abgeschlossenen unabhängigen Sicherheitsbericht zum vorgesehenen Pilotumfang, die erforderlichen konkreten behördlichen Nachweise, eine dazu passende bindende Versicherungsdeckung und den Nachweis der notwendigen Software-Nutzungsrechte vor. Ein pauschales Zufriedenheitsurteil des Investors soll nicht genügen. Die genaue Reichweite des Piloten bleibt Gegenstand der Verhandlung.

Bei ausbleibender zweiter Tranche bleiben die erste Einzahlung und die daraus entstandenen Anteile grundsätzlich bestehen. Die endgültige Vereinbarung muss Nachweisverfahren, Beanstandungsfrist, Nachbesserung, Endtermin und Folgen eines berechtigten oder unberechtigten Zahlungsverweigerens regeln. Nicht gezahlte Beträge sind weder Bankguthaben noch Präferenzbasis.

4 Beteiligung nach vollständigem Vollzug

Nach beiden Eintragungen hält Kunigunde Wolkenberger 12.500 von 70.000 EUR, ebenso Kilian Funkenschlag. Ottilie Trutz hält 5.000 EUR, ABC 11.000 EUR, DEF 9.000 EUR, GHI 15.000 EUR und JKL 5.000 EUR. Die Anzeigequoten lauten gerundet 17,8571 Prozent, 17,8571 Prozent, 7,1429 Prozent, 15,7143 Prozent, 12,8571 Prozent, 21,4286 Prozent und 7,1429 Prozent. Maßgeblich bleiben die Nennbeträge.

Die gesonderte Arbeitsmappe stellt drei Kapitalzustände dar. Sie dokumentiert keine bereits vollzogene Kapitalerhöhung. Weitere echte oder virtuelle Beteiligungszusagen werden vor endgültiger Preisfestlegung offengelegt. Ein virtueller Anspruch ist nicht ohne Weiteres ein stimmberechtigter GmbH-Anteil.

5 Mittelverwendung und Berichte

Bei vollständiger Finanzierung sollen 3.500.000 EUR für Robotik und Sicherheit, 2.000.000 EUR für Zulassungen, Prüfungen und Versicherung, 2.000.000 EUR für Software und Datenorganisation, 1.500.000 EUR für Personal und Pilotstandorte und 1.000.000 EUR für Betriebskapital verwendet werden. Bis zur zweiten Tranche ist ein auf die tatsächlich verfügbaren Mittel begrenzter Plan maßgeblich.

Die Geschäftsführung berichtet monatlich über Liquidität und Budgetabweichungen, quartalsweise über Entwicklung und wesentliche Verträge und unverzüglich über erhebliche Sicherheitsereignisse, Deckungslücken oder behördliche Maßnahmen. Das Reporting ersetzt gesetzliche Informationsrechte nicht. Freigaben werden nicht aus einer bloßen Kenntnisnahme des Berichts hergeleitet.

6 Mitwirkung und Zustimmung

Der Beirat soll genau fünf Sitze haben: zwei von den Gründern gemeinsam benannte Mitglieder, ein von ABC und DEF gemeinsam benanntes Mitglied sowie je ein Mitglied von GHI und JKL. Der Vorsitz wird innerhalb dieser fünf Sitze vergeben. Ein zusätzlicher unabhängiger Sitz setzt eine neue ausdrückliche Entscheidung über Mitgliederzahl und Mehrheiten voraus. Ottilie Trutz

fordert die Teilnahme als nicht stimmberechtigter Gast bei Finanzierungsfragen; darüber ist noch zu entscheiden.

Der Zustimmungskatalog soll wesentliche Budgetabweichungen über 15 Prozent einer Jahreskostenstelle, neue Finanzverbindlichkeiten über 250.000 EUR, Verfügungen über wesentliche Rechte, Änderungen des Geschäftsmodells, außergewöhnliche Geschäfte mit nahestehenden Personen und grundlegende Betriebsfreigaben erfassen. Das zuständige Organ und etwaige zusätzliche Klassenmehrheiten sind jeweils zu bestimmen. Die gesetzliche Verantwortung der Geschäftsführung wird dadurch nicht ersetzt.

Die Beiratseinrichtung soll die operative Arbeit nicht durch Zustimmung zu jeder Rechnung verzögern. Bereits genehmigte laufende Verpflichtungen bleiben im genehmigten Umfang ausführbar. Für unmittelbar notwendige Schadensabwehr ist eine enge Notfallregel mit sofortiger Information vorgesehen.

7 Veräußerung, Bindung und Ausscheiden

Die Gründeranteile sollen grundsätzlich 48 Monate gebunden sein. Zulässige interne Übertragungen bedürfen nachweisbarer Kontrolle, Beitritt und Rückübertragungsregel. Vorerwerb, Mitverkauf bei Kontrollwechsel und ein Mitverkaufsverlangen ab 75 Prozent des Gesamtkapitals zuzüglich vereinbarter Serie-B-Mehrheit sind vorgesehen. Fristen, Klassenrechte, Gleichbehandlung und Haftungsgrenzen der Mitverkäufer werden im Vertrag vollständig ausgestaltet.

Für einen ausdrücklich bezeichneten Teil der Gründeranteile wird eine zeitliche Freigabe über 48 Monate mit zwölf Monaten Cliff verhandelt. Ob Vorleistungen seit 2023 berücksichtigt werden und welche Anteile überhaupt gebunden werden, ist noch nicht vereinbart. Ein Verlust aller Anteile zum Nennwert bei beliebiger Abberufung ist nicht vereinbart. Ausscheidensgrund, Preis und Ausübungsverfahren werden getrennt festgelegt.

Krankheit, Elternzeit, Tod, grundlose Abberufung und schwere schuldhafte Pflichtverletzung verlangen unterschiedliche Regelungen. Die konkrete Option wird vor Abschluss auf Form, sachliche Rechtfertigung und angemessene Preisbildung geprüft. Ein möglicher späterer Verkauf darf nicht durch eine gezielt vorgezogene Abberufung wirtschaftlich einseitig verlagert werden.

8 Erlösrechte

GHI verlangt einen nicht teilnehmenden Vorrang in Höhe des eineinhalbfachen tatsächlich gezahlten Ausgabebetrags. Bei vollständiger Einzahlung beträgt der Sockel 11.250.000 EUR, nach nur erster Tranche 6.750.000 EUR. JKL verlangt einen nicht teilnehmenden Vorrang in Höhe des tatsächlich gezahlten Ausgabebetrags, entsprechend 2.500.000 EUR beziehungsweise 1.500.000 EUR.

ABC nennt eine Basis von 4.000.000 EUR mit einfachem nicht teilnehmendem Vorrang. DEF nennt 3.000.000 EUR mit teilnehmendem Vorrang und einer Gesamtauszahlungsgrenze von 6.000.000 EUR. Otilie Trutz nennt 500.000 EUR mit einfachem nicht teilnehmendem Vorrang. Die historischen Beträge sind anhand der Zahlungs- und Beteiligungsunterlagen zu bestätigen. Für die Gründer ist kein eigener Präferenzsockel vorgesehen.

Die Rangfolge der Klassen, Wahlberechtigung, eine etwaige Bindung von Minderheiten durch Klassenmehrheit und die Behandlung von Einbehalten und Earn-out sind noch offen. Ein nicht teilnehmender Vorrang und die volle Stammanteilsquote werden nicht gleichzeitig bezogen. Bei

mehreren Wahlrechten müssen vollständige konsistente Szenarien gerechnet werden; die Summe isolierter Bestwerte ist keine vereinbarte Auszahlung.

Bei einem Vermögensverkauf fließt der Erlös zunächst an die Gesellschaft. Steuern, Gläubigerbefriedigung und gesetzliche Ausschüttungsgrenzen gehen einer Verteilung an Gesellschafter voraus. Die Präferenzen begründen keine garantierte Rückzahlung unabhängig vom verfügbaren Vermögen.

9 Verwässerung, Rechte und Tätigkeit

Für eine spätere Finanzierung unter dem vereinbarten Preis soll ein breit gewichteter Durchschnitt verhandelt werden. Ein vollständiger Ratchet ist nicht vorgesehen. Berechnungsbasis, Ausnahmen, Mitarbeiterpool und rechtlich zulässige Umsetzung werden ausdrücklich festgelegt. Ein geänderter rechnerischer Preis erzeugt keine neuen GmbH-Anteile ohne die erforderlichen Maßnahmen.

Vor dem ersten Vollzug wird das Rechteverzeichnis für Software, Konstruktion, Marke und Domains abgestimmt. Die Freelancer-Rechtekette und die Übertragbarkeit einzelner Komponenten sind nachzuweisen. Die Gesellschaft kann keine Rechte weitergeben, die ihr selbst nicht zustehen. Geschäftsführer- und Arbeitsverträge werden gesondert behandelt; eine Beteiligung ersetzt keinen Tätigkeitsvertrag.

10 Zeitplan

Die Parteien streben eine Unterlagenprüfung innerhalb von sechzig Kalendertagen nach beiderseitig bestätigter vollständiger Bereitstellung an. Ein erster Vollzug innerhalb von neunzig Kalendertagen nach Unterzeichnung des verbindlichen Nebenabredenteils ist ein Planungsziel, keine Zusicherung behördlicher oder notarieller Termine. Die erforderlichen Vorstands-, Geschäftsführungs- oder Investitionsausschussfreigaben jedes Beteiligten sind zu benennen.

Die vorgeschlagene Exklusivität beträgt 45 Kalendertage ab wirksamer Unterzeichnung durch die hierfür vorgesehenen Parteien. Ihre Verlängerung erfolgt nur ausdrücklich. Die Prüfung kann somit länger dauern als die Exklusivität. GHI hat eine Verlängerung auf sechzig Tage vorgeschlagen; die Gründer haben dem noch nicht zugestimmt.

11 Noch zu vereinbarende Unterlagen

Benötigt werden die endgültige Gesellschaftervereinbarung mit vollständigen Anlagen, erforderliche Satzungsänderungen, Kapitalbeschlüsse und Übernahmeerklärungen, die Meilensteinanlage, gegebenenfalls Rechte-Nachträge und eine abgestimmte Beiratsordnung. Die Anlage zum Erlös darf nicht auf eine unbeschriftete Tabelle beschränkt bleiben. Eine Unterschriftsfassung muss alle offenen Wahlfragen auflösen.

Das Notariat soll frühzeitig prüfen, welche Nebenabreden mitbeurkundet werden müssen und welche Zustimmungen fehlen. Die Gesellschaft stellt die maßgeblichen Fassungen in einem geordneten Datenraum bereit. Eine Nachricht, eine Datei sei hochgeladen, gilt nicht als Freigabe ihres Inhalts.

12 Vorgeschlagene verbindliche Nebenabreden

Mit ordnungsgemäßer Unterzeichnung sollen ausschließlich Vertraulichkeit, Exklusivität, die ausdrücklich angenommene Kostenregel sowie die hierfür vereinbarte Rechts- und Zuständigkeitsregel bindend werden. Die Identität und Vertretung der unterzeichnenden Parteien

ist zuvor zu bestätigen. Soweit die konkrete Verknüpfung mit formbedürftigen Verpflichtungen eine besondere Form verlangt, ist diese einzuhalten. Der unverbindliche Rest begründet keine Pflicht, die Beteiligung zu zeichnen oder den endgültigen Vertrag abzuschließen.

Vertrauliche Informationen dürfen nur für die Prüfung der Transaktion an hierzu benötigte und angemessen gebundene Personen weitergegeben werden. Gesetzliche Offenlegungspflichten und zulässige Meldungen bleiben unberührt. Die Gesellschaft stellt keine personenbezogenen Kundendatensätze oder Ausweiskopien ohne konkrete Berechtigung in den allgemeinen Datenraum.

Während der ausdrücklich vereinbarten Exklusivitätsdauer führt die Gesellschaft keine parallelen Verhandlungen über dieselbe Eigenkapitalrunde mit einem neu angesprochenen Investor. Gesetzlich gebotene Maßnahmen und die Abwendung einer konkreten Unternehmenskrise bleiben möglich; die neuen Investoren werden soweit rechtlich zulässig informiert. Nach Fristablauf lebt kein stillschweigendes Fortsetzungsverbot fort.

Eine Erstattung externer Transaktionskosten durch die Gesellschaft wird auf nachgewiesene, angemessene und vorab bezeichnete Leistungen bis insgesamt 75.000 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer begrenzt. Ob die Erstattung nur bei erstem Vollzug oder auch bei anderweitiger Beendigung gilt, ist vor Unterzeichnung durch Auswahl zu vereinbaren: [Kostenfolge bei Scheitern]. Ohne diese Auswahl wird keine zusätzliche Kostenpflicht für das Scheitern begründet. Eigene interne Aufwendungen trägt jeder Beteiligte selbst.

Für die bindenden Nebenabreden gilt deutsches Recht unter Beachtung zwingender Vorschriften. Ein Gerichtsstand Berlin wird nur vereinbart, soweit eine solche Vereinbarung für die beteiligten Parteien und den konkreten Anspruch zulässig ist. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Zuständigkeiten bestehen. Keine Partei darf aus diesem Term Sheet bereits eine Genehmigung für den Produktbetrieb ableiten.

[Ort und Datum] [Unterschriften und bestätigte Vertretung der gebundenen Parteien]

02_Gesellschaftervereinbarung_Ausfuelfassung.docx

Gesellschaftervereinbarung SkyFade Robotics

Serie B Finanzierung und Zusammenarbeit der Gesellschafter

Verhandlungsfassung vom 9. Oktober 2026. Diese Fassung ist zur Ergänzung der bezeichneten Ausfüllfelder und zur Abstimmung mit sämtlichen Beteiligten bestimmt. Eine Unterzeichnung ersetzt nicht die erforderliche notarielle Gestaltung. Noch nicht bestätigte Angaben sind in eckigen Klammern bezeichnet. Der Entwurf enthält keine Erklärung, dass die Finanzierung bereits beschlossen, bezahlt oder eingetragen worden ist.

1 Beteiligte und Urkundenvorbereitung

1.1 Vertragsparteien

Kunigunde Wolkenberger, wohnhaft Rosenhagener Weg 18, 12159 Berlin, und Kilian Funkenschlag, wohnhaft Eichenpfad 27, 12435 Berlin, werden nachfolgend einzeln als Gründer und gemeinsam als Gründer bezeichnet. Ihre Identität und vollständigen Personalangaben werden bei der Beurkundung anhand geeigneter Nachweise festgestellt; Ausweiskopien gehören nicht in den allgemeinen Verteiler dieses Entwurfs.

Ottile Trutz, wohnhaft Kranichweg 9, 14089 Berlin, wird als Business Angel bezeichnet. ABC Ventures GmbH mit Sitz in Berlin, Geschäftsanschrift Markgrafenufer 16, 10117 Berlin, vertreten durch [vertretungsberechtigter Vertreter und Nachweis], und DEF Partners GmbH mit Sitz in München, Geschäftsanschrift Hohenbrunner Platz 8, 80331 München, vertreten durch [Vertreter und Nachweis], werden zusammen mit dem Business Angel als bestehende Investoren bezeichnet.

GHI Capital GmbH mit Sitz in Hamburg, Geschäftsanschrift Speicherbogen 31, 20457 Hamburg, vertreten durch [Vertreter und Nachweis], und JKL Fonds GmbH mit Sitz in Berlin, Geschäftsanschrift Parkbogen 12, 10785 Berlin, vertreten durch [Vertreter und Nachweis], werden als neue Investoren bezeichnet. GHI Capital GmbH wird nachfolgend GHI und JKL Fonds GmbH JKL genannt. Die Registerangaben sämtlicher juristischer Personen sind anhand aktueller Registerauszüge in das Beteiligtenverzeichnis aufzunehmen.

SkyFade Robotics GmbH mit Sitz in Berlin, Geschäftsanschrift Werkhof 7, 12489 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter [Registernummer nach Abgleich], vertreten durch [Vertretung und erforderlicher Gesellschafterbeschluss], ist als Gesellschaft selbst Partei dieser Vereinbarung. Die sieben vorstehend genannten Beteiligten werden zusammen als Gesellschafter bezeichnet; die neuen Investoren gelten vor Entstehung ihrer Geschäftsanteile nur im schuldrechtlichen Sinn als Beteiligte dieser Vereinbarung.

1.2 Vertretung und Vollmacht

Jeder Vertreter legt dem beurkundenden Notar die für das konkrete Geschäft erforderlichen Nachweise vor. Ein Gesellschafter, der zugleich die Gesellschaft vertreten soll, darf dies nur aufgrund einer für diese Vereinbarung ausreichenden Vertretungsmacht und unter Beachtung etwaiger Interessenkollisionen tun. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB wird weder durch diese Vertragsbezeichnung noch durch die bloße Unterzeichnung unterstellt.

Handelt jemand ohne abschließend nachgewiesene Vertretungsmacht, wird dies in der Urkunde ausdrücklich festgehalten. Der betroffene Beteiligte erhält den vollständigen

genehmigungsbedürftigen Inhalt einschließlich Anlagen. Die Parteien behandeln eine noch ausstehende Genehmigung nicht als bereits erteilt; Vollzugsvoraussetzungen und Zahlungsaufforderungen werden daran angepasst.

1.3 Anlagen und maßgebliche Fassung

Bestandteile der endgültigen Vereinbarung sind das Beteiligtenverzeichnis, die Beteiligungsübersicht mit Anteilnummern, der Finanzierungs- und Zahlungsplan, der Zustimmungskatalog, das Rechteverzeichnis, die Gründeranteilsübersicht und die vollständig ausgefüllte Erlösverteilungsanlage. Jede Anlage erhält Datum und Fassungskennung. Ein lose beigelegtes oder später geändertes Dokument wird nicht ohne die erforderliche Zustimmung und Form Vertragsbestandteil.

Vor Beurkundung sind alle Ausfüllfelder zu schließen oder durch eine ausdrückliche Vereinbarung über den Umgang mit der fehlenden Angabe zu ersetzen. Nicht gewählte Varianten werden entfernt. Der Notar entscheidet über die rechtlich zulässige Einbeziehung und Verlesung der Anlagen. Die Parteien erklären nicht, dass die vorliegende Arbeitsdatei bereits eine vollzogene notarielle Urkunde sei.

2 Gesellschaft und Vertragszweck

2.1 Ausgangslage

Die Gesellschaft wurde nach dem vorliegenden Gründungsordner im Jahr 2023 errichtet. Sie entwickelt mobile Robotik, Steuerungssoftware und eine Buchungsanwendung für automatisierte Friseurdienstleistungen. Die Parteien wollen eine weitere Finanzierungsrunde vorbereiten und ihre Zusammenarbeit neu ordnen. Das bestehende Stammkapital beträgt nach der vorliegenden Beteiligungsübersicht 50.000 EUR. Diese Angabe ist vor Vollzug mit Satzung, Register und zuletzt aufgenommener Gesellschafterliste abzugleichen.

Die Geschäftsanteile werden vor der Runde wirtschaftlich wie folgt zugeordnet: Kunigunde Wolkenberger 12.500 EUR, Kilian Funkenschlag 12.500 EUR, Ottilie Trutz 5.000 EUR, ABC Ventures GmbH 11.000 EUR und DEF Partners GmbH 9.000 EUR. Die endgültige Anlage bezeichnet jeden Geschäftsanteil mit Nummer und Nennbetrag sowie vorhandenen Belastungen. GHI und JKL halten vor der vorgesehenen Runde keine Geschäftsanteile.

2.2 Geschäftsentwicklung und Sicherheitsgrenzen

Die Gesellschaft darf neue Leistungen nur innerhalb der jeweils geltenden gesetzlichen, behördlichen und versicherungsrechtlichen Grenzen anbieten. Die Parteien unterscheiden Entwicklung, Erprobung an technischen Modellen, einen Pilotbetrieb und einen entgeltlichen Regelbetrieb. Ein erfolgreicher technischer Versuch oder ein Gesellschafterbeschluss ersetzt keine erforderliche behördliche Entscheidung oder Versicherungsdeckung.

Ein Einsatz an Personen, insbesondere an Minderjährigen, sowie ein Betrieb im öffentlichen Luftraum oder an fremden Gebäuden darf nicht allein auf diese Finanzierungsvereinbarung gestützt werden. Die Geschäftsführung legt vor einem solchen Einsatz ein eigenständiges Freigabepaket mit den konkret einschlägigen Nachweisen vor. Kein Investor darf die Geschäftsführung durch eine Tranchendrohung zur Durchführung eines rechtlich oder technisch nicht freigegebenen Betriebs verpflichten.

2.3 Verhältnis zur Satzung und zu früheren Verträgen

Diese Vereinbarung regelt schuldrechtliche Rechte und Pflichten ihrer Parteien. Soweit eine Regelung gegenüber der Gesellschaft oder künftigen Gesellschaftern eine Satzungsgrundlage benötigt, verpflichten sich die Parteien nur in dem rechtlich zulässigen und hier konkret vereinbarten Umfang, an der erforderlichen Satzungsänderung mitzuwirken. Die Vereinbarung ersetzt die Satzung nicht und erzeugt keine Registerwirkung vor der erforderlichen Eintragung.

Frühere Gesellschaftervereinbarungen werden nur insoweit aufgehoben, wie sie in Anlage [Aufhebungsverzeichnis] mit Parteien, Datum und Umfang bezeichnet sind. Bis zu einer eindeutigen Aufhebung bleiben Rechte außenstehender Dritter unberührt. Die Vertragsparteien legen insbesondere ältere Investorenrechte, Nebenabreden, Optionszusagen und Sicherheiten offen, bevor eine kollidierende neue Verpflichtung übernommen wird.

3 Begriffe und Zustellwege

3.1 Finanzierungsbegriffe

Erster Vollzug bezeichnet den in Nummer 5 beschriebenen Vollzug der ersten Kapitalerhöhung. Zweiter Vollzug bezeichnet ausschließlich den gesonderten Vollzug der zweiten Kapitalerhöhung nach Nummer 6. Ein Arbeitstag ist Montag bis Freitag mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage am Sitz der Gesellschaft. Eine Frist beginnt am Tag nach dem maßgeblichen Zugang; endet sie an keinem Arbeitstag, endet sie mit Ablauf des nächsten Arbeitstags, soweit zwingendes Recht nichts anderes bestimmt.

Ausgabebetrag bezeichnet Nennbetrag und vereinbartes Agio zusammen. Präferenzbasis ist ausschließlich der in der Erlösverteilungsanlage bezeichnete und tatsächlich geleistete Ausgabebetrag des jeweiligen Investors, vermindert um dort anzurechnende Rückzahlungen. Nicht abgerufene Zusagen, Darlehen, Beraterkosten und bloße Budgetbeträge gehören nicht dazu. Es wird weder eine feste Verzinsung noch eine garantierte Rendite vereinbart.

3.2 Mitteilungen

Vertragliche Mitteilungen gehen an die im Beteiligtenverzeichnis benannten Anschriften oder elektronischen Adressen. Eine Änderung dieser Angaben ist den anderen Parteien unverzüglich mitzuteilen. Bei fristauslösenden Erklärungen dokumentiert der Absender Inhalt und Zugang; der bloße Eintrag im eigenen Postausgang beweist den Zugang nicht. Gesetzliche Form- und Zustellungserfordernisse bleiben unberührt.

Die bloße Aufnahme in einen Datenraum gilt nicht als Mitteilung über eine Ausübungserklärung, eine Vertragsverletzung oder eine neue Zahlungsaufforderung. Eine solche Mitteilung muss den betreffenden Vorgang und die beanspruchte Rechtsfolge ausdrücklich bezeichnen. Zugangsbestätigungen können angefordert werden; aus ihrem Schweigen wird keine Zustimmung zu einer Vertragsänderung abgeleitet.

4 Bewertung und Finanzierungsumfang

4.1 Wirtschaftliche Grundlage

Die Parteien legen für die vorgesehene Runde eine Bewertung vor neuem Kapital von 25.000.000 EUR zugrunde. Bei vollständiger Einzahlung beider Tranchen von insgesamt 10.000.000 EUR ergibt

sich eine rechnerische Bewertung nach Finanzierung von 35.000.000 EUR. Diese Bewertungen sind vereinbarte Transaktionsgrößen; sie enthalten weder eine Zusicherung über den erzielbaren Verkaufspreis noch eine Garantie künftiger Erträge.

Auf Grundlage von 50.000 bestehenden Geschäftsanteilen zu je 1 EUR beträgt der vereinbarte Ausgabebetrag je neuem Geschäftsanteil 500 EUR, davon 1 EUR Nennbetrag und 499 EUR Agio. Die Anwendung dieser Stückelung setzt voraus, dass die endgültige Satzung und Anteilsliste sie ermöglichen. Eine notwendige Teilung bestehender Geschäftsanteile wird vor oder zusammen mit der Kapitalmaßnahme formgerecht umgesetzt.

4.2 Zwei getrennte Tranchen

GHI soll insgesamt 7.500.000 EUR und JKL insgesamt 2.500.000 EUR einzahlen. Die erste Tranche beträgt 6.000.000 EUR und die zweite Tranche 4.000.000 EUR. GHI übernimmt jeweils 75 Prozent, JKL jeweils 25 Prozent der Tranche. Es besteht keine gesamtschuldnerische Einstandspflicht eines Investors für die Zahlung des anderen, sofern die Parteien sie nicht gesondert ausdrücklich vereinbaren.

Nach vollständig eingetragener erster Tranche beträgt das Stammkapital 62.000 EUR. Nach vollständig eingetragener zweiter Tranche beträgt es 70.000 EUR. Die Beteiligungsquote von GHI nach beiden Vollzügen beträgt 15.000 von 70.000 EUR, diejenige von JKL 5.000 von 70.000 EUR. Die bisherigen Nennbeträge bleiben unverändert; ausschließlich ihre relative Quote verändert sich. Rundungswerte in Präsentationen haben keinen Vorrang vor diesen Nennbeträgen.

4.3 Mitarbeiterbeteiligung und Wandelrechte

In den vorstehenden Zahlen ist kein zusätzlicher, noch zu schaffender Mitarbeiterpool berücksichtigt. Bestehende virtuelle Zusagen und etwaige Wandelrechte sind in Anlage [Beteiligungsprogramme] vollständig offenzulegen. Ihre wirtschaftlichen Folgen werden vor Unterzeichnung gesondert festgelegt. Eine spätere Ausgabe echter Anteile oder die Übernahme weiterer Zahlungsverpflichtungen wird nicht durch einen pauschalen Verweis auf ein marktübliches Programm genehmigt.

Die Parteien bestätigen keine Wandlung eines Darlehens, solange Gläubiger, Forderungsbestand, Zinsen, Wandlungsgrundlage und Umsetzung nicht vollständig dokumentiert sind. Die vorliegende Runde enthält nach dem derzeitigen Verhandlungsstand ausschließlich die bezeichneten Bareinzahlungen. Eine zusätzlich vereinbarte Wandlung erfordert eine ausdrücklich angepasste Finanzierungs- und Beteiligungsübersicht.

5 Erste Tranche

5.1 Beschlüsse und Übernahme

Für den ersten Vollzug ist eine Erhöhung des Stammkapitals um 12.000 EUR vorgesehen. GHI übernimmt 9.000 neue Geschäftsanteile zu je 1 EUR, JKL 3.000 neue Geschäftsanteile zu je 1 EUR. Die Nummernfolge wird nach Abgleich der bestehenden Liste in der notariellen Übernahmeerklärung und in der Beteiligungsanlage identisch bezeichnet. Jeder Investor erklärt nur die Übernahme der ihm zugeordneten Anteile.

Die bisherigen Gesellschafter wirken an der erforderlichen Beschlussfassung und an den ausdrücklich vereinbarten Bezugsrechtsregelungen mit. Zwingende Mehrheiten, Formvorgaben und

Zustimmungserfordernisse bleiben unberührt. Diese Mitwirkungspflicht ist keine Verpflichtung zu einer nicht beschriebenen späteren Nachfinanzierung oder zu einer persönlichen Sicherheit für Gesellschaftsschulden.

5.2 Einzahlungen

GHI zahlt 4.500.000 EUR, davon 9.000 EUR auf das Stammkapital und 4.491.000 EUR als Zuzahlung in die Kapitalrücklage. JKL zahlt 1.500.000 EUR, davon 3.000 EUR auf das Stammkapital und 1.497.000 EUR als Zuzahlung in die Kapitalrücklage. Die Zahlungsaufforderung bezeichnet das nachgewiesene Gesellschaftskonto, Verwendungszweck und die getrennten Beträge. Änderungen der Bankverbindung werden über einen bereits bekannten zweiten Kommunikationsweg bestätigt.

Eine Einzahlung wird nicht durch Aufrechnung, Rückzahlung an den Investor oder kreisförmige Weiterleitung ersetzt. Abweichende Sachleistungs- oder Verrechnungsmodelle bedürfen einer eigenständigen rechtlichen und steuerlichen Prüfung sowie der erforderlichen Beschlüsse und Offenlegung. Die Geschäftsführung gibt die für die Registeranmeldung erforderlichen Erklärungen nur auf Grundlage des tatsächlichen Zahlungseingangs und der tatsächlichen Verfügbarkeit ab.

5.3 Voraussetzungen und Nachweise

Vor der Zahlungsaufforderung müssen die endgültige Urkunde, die abgestimmte Satzung, die Vertretungsnachweise, die aktuelle Beteiligungsübersicht und die in Anlage [Vollzugsvoraussetzungen] als vor Zahlung zwingend bezeichneten Nachweise vorliegen. Ein Verzicht ist nur durch den konkret Begünstigten und nur insoweit zulässig, als kein zwingendes Gesetz oder Recht eines Dritten entgegensteht. Der Verzicht wird mit Gegenstand und Datum dokumentiert.

Die Gesellschaft legt innerhalb von fünf Arbeitstagen nach vollständiger Einzahlung einen bestätigten Zahlungsspiegel vor. Die Registeranmeldung wird nach Abstimmung mit dem Notar ohne schuldhaftes Verzug vorbereitet. Vor Eintragung werden neue Anteile nicht als bereits entstandene Geschäftsanteile in einer endgültigen Gesellschafterliste ausgewiesen. Nach Eintragung erhalten alle Parteien Registerauszug und aufgenommene Liste.

5.4 Störung des ersten Vollzugs

Bleibt eine fällige Zahlung aus, fordert die Gesellschaft den betroffenen Investor unter Bezeichnung des Fehlbetrags und angemessener Nachfrist zur Leistung auf. Welche Folgen die nicht vollständige Durchführung der Kapitalerhöhung hat, richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und der ausdrücklich vereinbarten Vollzugsstruktur. Die Gesellschaft zahlt bereits erhaltene Einlagen nicht allein aufgrund einer informellen Aufforderung zurück.

Ist der erste Vollzug bis zum [Endtermin] nicht durchführbar, stimmen die Parteien innerhalb von zehn Arbeitstagen einen rechtlich zulässigen Fortsetzungs- oder Beendigungsweg ab. Bereits entstandene Schadensersatzansprüche, Vertraulichkeitspflichten und wirksam vereinbarte Kostenpflichten bleiben unberührt. Eine Beendigung dieser Vereinbarung bewirkt keine automatische Löschung eines bereits eingetragenen Kapitalbeschlusses.

6 Zweite Tranche und Meilensteine

6.1 Umfang und Entstehung

Die zweite Tranche wird durch eine weitere Kapitalerhöhung um 8.000 EUR umgesetzt. GHI übernimmt 6.000 weitere Geschäftsanteile und zahlt 3.000.000 EUR, davon 6.000 EUR Nennbetrag und 2.994.000 EUR Agio. JKL übernimmt 2.000 weitere Geschäftsanteile und zahlt 1.000.000 EUR, davon 2.000 EUR Nennbetrag und 998.000 EUR Agio. Beschluss, Übernahme, Einzahlung, Anmeldung und Eintragung werden gesondert dokumentiert.

Die Verpflichtung zum zweiten Vollzug setzt die in der abschließend vereinbarten Meilensteinanlage bezeichneten Bedingungen voraus. Die bloße Fortsetzung von Verhandlungen oder ein unverbindlicher Statusbericht ersetzt deren Eintritt nicht. Bereits gezahltes Kapital und die aus dem ersten Vollzug entstandenen Rechte bleiben bestehen, wenn die zweite Tranche nicht zustande kommt, soweit nicht ein gesonderter, rechtlich zulässiger Rückabwicklungsgrund vorliegt.

6.2 Nachweispaket

Die Meilensteinanlage benennt für jeden Meilenstein das konkrete Prüfergebnis, den unabhängigen Nachweisersteller, den zulässigen Prüfungsgegenstand und die beizufügenden Unterlagen. Erforderliche behördliche Entscheidungen, technische Erprobungsergebnisse, Versicherungsdeckung und rechtliche Nutzbarkeit von Software sind jeweils getrennt zu bezeichnen. Eine rein wirtschaftliche Zufriedenheit des Investors ist kein Ersatz für diese Nachweise.

Die Gesellschaft übermittelt das vollständige Paket gleichzeitig an beide neuen Investoren. Diese teilen innerhalb von zehn Arbeitstagen entweder die Bestätigung oder eine nach einzelnen Kriterien gegliederte Beanstandung mit. Eine Beanstandung benennt den fehlenden Nachweis und die maßgebliche Anforderung; sie darf keine nachträglich eingeführte Anforderung enthalten. Schweigen gilt nicht als behördliche oder technische Freigabe.

6.3 Streit und Nachbesserung

Bei behebbaren Nachweislücken erhält die Gesellschaft eine angemessene Nachbesserungsfrist von mindestens zwanzig Arbeitstagen, soweit keine zwingende kürzere Frist entgegensteht. Technische Tatsachenfragen können einem gemeinsam bestellten unabhängigen Sachverständigen übertragen werden. Dieser entscheidet nicht über Rechtsfragen, behördliche Genehmigungen oder die Zulässigkeit eines Betriebs an Menschen.

Bleibt ein Meilenstein bis zum [Endtermin zweite Tranche] offen, können die Parteien den Termin und die Finanzierung nur ausdrücklich ändern. Ohne solche Änderung besteht keine Berechtigung, den offenen Betrag als eingezahltes Kapital oder gesicherte Liquidität auszuweisen. Die Geschäftsführung berichtet unverzüglich über die Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit und legt erforderlichenfalls einen gesonderten Finanzierungsplan vor.

7 Mittelverwendung und Berichterstattung

7.1 Budget

Der Finanzierungsplan sieht bei vollständiger Einzahlung 3.500.000 EUR für Robotik und Sicherheitsentwicklung, 2.000.000 EUR für Zulassungen, Prüfungen und Versicherung, 2.000.000 EUR für Software und Datenorganisation, 1.500.000 EUR für Personal und Pilotstandorte sowie

1.000.000 EUR für Betriebskapital vor. Die Summe beträgt 10.000.000 EUR. Diese Aufteilung ist ein Budget, keine bereits eingegangene Ausgabe und keine Bestätigung erteilter Genehmigungen.

Bis zum zweiten Vollzug wird ausschließlich mit den tatsächlich verfügbaren Mitteln und rechtlich belastbaren Zahlungspflichten geplant. Die Geschäftsführung stellt die Ausgaben zeitlich so dar, dass vorgezogene Entwicklungskosten, laufende Personalkosten und mögliche Verzögerungen erkennbar bleiben. Eine erwartete zweite Tranche darf in einer Liquiditätsübersicht nicht als bereits vorhandenes Bankguthaben erscheinen.

7.2 Berichtspflichten

Die Gesellschaft übermittelt monatlich bis zum fünfzehnten Arbeitstag des Folgemonats eine Liquiditätsübersicht und eine kurze Erläuterung wesentlicher Budgetabweichungen. Quartalsweise berichtet sie über Entwicklung, wesentliche Verträge, Personal, Sicherheitsereignisse und den Stand der Vollzugsvoraussetzungen. Der Jahresabschluss wird nach seiner Aufstellung innerhalb der gesetzlichen und wirksam vereinbarten Fristen bereitgestellt.

Erhebliche Sicherheitsereignisse, behördliche Untersagungen, Wegfall wesentlicher Rechte, drohender Deckungsverlust oder konkrete Zahlungsschwierigkeiten werden unverzüglich mitgeteilt. Eine Mitteilung enthält die bekannten Tatsachen, die bereits ergriffenen Maßnahmen und den noch benötigten Beschluss; ungesicherte Vermutungen werden nicht als bestätigte Feststellungen ausgegeben.

7.3 Gesetzliche Rechte

Gesetzliche Auskunfts- und Einsichtsrechte, insbesondere nach Paragraph 51a GmbHG, werden durch die regelmäßigen Berichte nicht ersetzt oder ausgeschlossen. Eine gesetzlich zulässige Beschränkung bedarf einer Prüfung des konkreten Begehrens und der hierfür vorgesehenen Entscheidung.

Vertrauliche Unterlagen werden über einen geeigneten Zugang bereitgestellt; ein pauschaler Hinweis auf Vertraulichkeit rechtfertigt keine beliebige Informationssperre.

8 Geschäftsführung und Zustimmungskatalog

8.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte im Rahmen von Gesetz, Satzung, wirksamen Gesellschafterbeschlüssen und ihrer Geschäftsordnung. Die Parteien vereinbaren keine Befugnis, gesetzliche Organpflichten durch Investorenweisung zu verdrängen. Zustimmungsrechte nach dieser Vereinbarung sind grundsätzlich interne Bindungen; die Vertretungsmacht gegenüber Dritten richtet sich nach dem Gesetz und der eingetragenen Vertretungsregel.

Die Bestellung, Abberufung, Entlastung und Vergütung von Geschäftsführern erfolgt durch das zuständige Organ unter Beachtung der jeweiligen Stimmverbote. Die Vertretung der Gesellschaft bei einem Vertrag mit einem Geschäftsführer wird gesondert bestimmt. Eine Zustimmung des Betroffenen zu seinem eigenen Vertrag ersetzt diese Vertretungsentscheidung nicht.

8.2 Zustimmungspflichtige Geschäfte

Vorbehaltlich zwingender Zuständigkeiten bedürfen die in der endgültigen Anlage bezeichneten Geschäfte vor ihrer Durchführung der dort bestimmten Zustimmung. Dazu gehören nach dem Verhandlungsstand Budgetabweichungen von mehr als 15 Prozent einer genehmigten

Jahreskostenstelle, neue Finanzverbindlichkeiten von mehr als 250.000 EUR je Geschäft oder wirtschaftlich zusammengehöriger Geschäftsreihe, Verfügungen über wesentliche Schutzrechte, Änderungen des Geschäftsmodells sowie Geschäfte mit nahestehenden Personen außerhalb gewöhnlicher Bedingungen.

Für jeden Zustimmungstatbestand bestimmt die Anlage das zuständige Organ, etwaige zusätzliche Klassenmehrheit und die erforderlichen Informationen. Wirtschaftlich zusammengehörige Maßnahmen dürfen nicht in Teilbeträge aufgespalten werden, um die Schwelle zu unterschreiten. Bereits genehmigte laufende Verpflichtungen werden nicht durch jede einzelne Rechnung erneut zustimmungspflichtig, sofern Umfang und Bedingungen unverändert bleiben.

8.3 Dringlichkeit

Kann eine notwendige Maßnahme zur Abwendung eines unmittelbar drohenden erheblichen Schadens keinen Aufschub dulden, darf die Geschäftsführung im gesetzlich zulässigen Umfang die erforderliche Sicherungsmaßnahme treffen. Sie informiert die zuständigen Beteiligten unverzüglich und dokumentiert Anlass, Alternativen und Kosten. Diese Befugnis erlaubt keinen ohne Not vorgezogenen Unternehmenskauf, Anteilsverkauf oder nicht freigegebenen Personenbetrieb.

8.4 Interessenkonflikte

Ein Beteiligter legt einen konkreten Interessenkonflikt vor Befassung mit dem betreffenden Gegenstand offen. Gesetzliche Stimmverbote bleiben unberührt. Nicht stimmberechtigte Beteiligte werden bei der Berechnung der Mehrheit nach der hierfür maßgeblichen gesetzlichen oder wirksam vereinbarten Regel behandelt; der Nenner wird nicht stillschweigend zugunsten einer Seite verändert. Die konfliktfreie Vertretung der Gesellschaft wird im Beschluss ausdrücklich dokumentiert.

9 Beirat

9.1 Zusammensetzung

Der Beirat besteht aus genau fünf Mitgliedern. Die Gründer benennen gemeinsam zwei Mitglieder, ABC und DEF gemeinsam ein Mitglied, GHI ein Mitglied und JKL ein Mitglied. Die Parteien bestimmen vor Unterzeichnung, unter welchen Mindestbeteiligungen die jeweiligen Benennungsrechte fortbestehen. Der Business Angel erhält durch diese Regelung keinen zusätzlichen sechsten Sitz.

Der Vorsitzende wird aus den fünf Mitgliedern gewählt. Ein unabhängiger Vorsitzender kann nur auf einem der bestehenden Sitze bestellt werden, wenn der hierfür Benennungsberechtigte zustimmt. Soll ein weiterer Sitz geschaffen werden, bedarf dies einer ausdrücklichen Änderung der Mitgliederzahl, Benennungsrechte und Mehrheiten. Ein nicht stimmberechtigter Gast wird nicht als weiteres Beiratsmitglied behandelt.

9.2 Verfahren

Sitzungen werden mit einer Frist von fünf Arbeitstagen und einer aussagekräftigen Tagesordnung einberufen. Bei nachgewiesener Dringlichkeit kann die Frist mit Zustimmung sämtlicher Mitglieder verkürzt werden. Unterlagen müssen eine sachgerechte Entscheidung ermöglichen; nachgereichte erhebliche Informationen können eine Vertagung des betreffenden Gegenstands erfordern.

Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder teilnehmen. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen zulässigen Stimmen, soweit die Satzung oder eine ausdrücklich vereinbarte Sonderregel eine andere Mehrheit verlangt. Der Vorsitzende hat keinen zusätzlichen Stichtentscheid. Ein Beiratsbeschluss ersetzt keine gesetzlich erforderliche Gesellschafterentscheidung oder Sonderzustimmung.

9.3 Niederschrift und Aufgabenbegrenzung

Über jede Sitzung wird eine Niederschrift mit Teilnehmern, Interessenkonflikten, Beschlusswortlaut und Abstimmungsergebnis geführt. Jedes Mitglied kann eine abweichende Auffassung aufnehmen lassen. Aufgaben, Haftungsmaßstab, Vertraulichkeit und etwaige Vergütung des Beirats werden mit der Satzung und einer gesonderten Geschäftsordnung abgestimmt; ein lediglich vertraglicher Beirat erhält keine gesetzlich nicht übertragbaren Organbefugnisse.

10 Übertragungsbindung und zulässige Umstrukturierung

10.1 Bindungszeit

Die Gründer verpflichten sich, ihre Geschäftsanteile für 48 Monate ab [Beginn] nicht ohne die nach Satzung und dieser Vereinbarung erforderlichen Zustimmungen zu veräußern oder zu belasten. Die Verpflichtung gilt vorbehaltlich ausdrücklich zugelassener Übertragungen, eines wirksam ausgeübten Mitverkaufsrechts oder Mitverkaufsverlangens und gesetzlich zwingender Fälle. Sie begründet keine automatische Nichtigkeit jedes schuldrechtlichen Außengeschäfts.

Die Parteien bestimmen in der endgültigen Anlage, welche weiteren Gesellschafter einer Bindungszeit unterliegen. Investor und Gründer werden nicht allein aufgrund derselben Vertragsüberschrift gleichbehandelt. Eine Übertragung umfasst auch Einbringung, Schenkung und Treuhandänderung, soweit sie die wirtschaftliche oder rechtliche Zuordnung des Anteils verändert; reine interne Verwaltung ohne Zuordnungswechsel ist davon nicht umfasst.

10.2 Zulässige Übertragung

Eine Übertragung an ein vollständig kontrolliertes Beteiligungsvehikel kann zugelassen werden, wenn der Erwerber formgerecht beitrifft, seine Identität und Kontrolle nachweist und die Rückübertragung bei Wegfall der Kontrolle abgesichert wird. Persönliche Tätigkeits- und Vertraulichkeitspflichten des Gründers bleiben bestehen. Eine Übertragung an einen Wettbewerber oder eine nicht offengelegte Treuhand wird nicht durch die Bezeichnung als interne Umstrukturierung privilegiert.

Bei einem Fondsnachfolger werden wirtschaftliche Berechtigung, fortbestehende Verantwortung und die Zulässigkeit der Weitergabe vertraulicher Informationen gesondert geprüft. Gesetzliche oder satzungsmäßige Zustimmungen bleiben erforderlich. Bereits entstandene Zahlungs- und Schadensersatzpflichten des bisherigen Beteiligten entfallen nur bei einer ausdrücklichen Entlassung durch den jeweiligen Gläubiger.

11 Vorerwerbsrecht

11.1 Verkaufsmitteilung

Ein verkaufswilliger Gesellschafter teilt den anderen Gesellschaftern den beabsichtigten Erwerber, die betroffenen Anteilnummern, den vollständigen Preis und sämtliche wirtschaftlich erheblichen Nebenbedingungen mit. Dazu gehören gestundete Beträge, Sachgegenleistungen, Beratungsverträge

und Sonderzahlungen, soweit sie mit dem Verkauf zusammenhängen. Die Mitteilung enthält einen verbindlich verhandelten Vertragsstand oder bezeichnet ausdrücklich, welche Kondition noch offen ist.

Die anderen Gesellschafter können innerhalb von zwanzig Arbeitstagen nach vollständiger Mitteilung erklären, dass sie die angebotenen Anteile zu den mitgeteilten Bedingungen erwerben wollen. Mehrere wirksame Erwerbswünsche werden nach dem Verhältnis ihrer bisherigen Nennbeträge zueinander berücksichtigt, soweit sie keine andere Verteilung vereinbaren. Nicht übernommene Teilmengen werden den ausübenden Berechtigten in einer zweiten Frist von fünf Arbeitstagen angeboten.

11.2 Vollzug und Drittverkauf

Die Abwicklung erfolgt innerhalb von [Frist] nach Abschluss der Zuteilung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form. Erfüllt ein ausübender Berechtigter die ihm obliegenden Vollzugspflichten trotz angemessener Nachfrist nicht, werden die Folgen nach der endgültigen Erwerbsregel bestimmt; eine Übertragung ohne Kaufpreiszahlung wird nicht fingiert. Bestehende Zustimmungsvorbehalte bleiben zu beachten.

Kommt kein vollständiger Erwerb zustande, darf der Verkäufer innerhalb von neunzig Kalendertagen an den mitgeteilten Dritten zu keinen für diesen günstigeren wirtschaftlichen Bedingungen verkaufen. Bei erheblicher Verbesserung der Konditionen oder Wechsel des Erwerbers ist die Mitteilung zu erneuern. Nichtbare Gegenleistungen werden vor Ausübung anhand einer vereinbarten unabhängigen Bewertung in einen vergleichbaren Betrag übersetzt.

12 Mitverkauf und Unternehmensverkauf

12.1 Mitverkaufsrecht

Bei einem Verkauf, durch den ein Dritter unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über die Gesellschaft erlangen soll, können die übrigen Gesellschafter verlangen, dass ihre Anteile zu den entsprechend anwendbaren Bedingungen mitverkauft werden. Die Mitteilung nennt Erwerber, Umfang, Gegenleistung und geplanten Vollzug; die Ausübungsfrist beträgt zwanzig Arbeitstage nach vollständigem Zugang. Die unterschiedliche Erlösberechtigung einzelner Klassen nach Nummer 14 bleibt zu beachten.

Der veräußernde Gesellschafter darf den kontrollbegründenden Verkauf nicht vollziehen, wenn ein wirksam verlangter Mitverkauf ohne gleichwertige Abwicklung ausgeschlossen wird. Bei einem Teilverkauf unterhalb des Kontrollwechsels gilt ein Mitverkaufsrecht nur in dem in Anlage [Mitverkauf] ausdrücklich vereinbarten Umfang. Ein Anspruch auf einen nicht tatsächlich vereinbarten Unternehmenskaufpreis wird dadurch nicht begründet.

12.2 Mitverkaufsverlangen

Ein Mitverkaufsverlangen setzt nach dem Verhandlungsstand die Zustimmung von mindestens 75 Prozent des gesamten maßgeblichen Stammkapitals und zusätzlich die vereinbarte Mehrheit der Serie-B-Anteile voraus. Die endgültige Vereinbarung legt vor Unterzeichnung fest, ob und in welchem Umfang weitere Klassenrechte bestehen. Der Erwerber muss unabhängig sein; eine wirtschaftliche Sonderbegünstigung einzelner Verkäufer ist offenzulegen und bei der Gleichbehandlung zu berücksichtigen.

Die verpflichteten Gesellschafter erhalten den vollständigen Vertrag mindestens zwanzig Arbeitstage vor dem vorgesehenen Vollzug. Sie schulden Garantien zu ihrer eigenen Inhaberschaft und Verfügungsbefugnis; eine unbeschränkte gesamtschuldnerische Haftung für das operative Unternehmen wird ihnen nicht allein durch das Mitverkaufsverlangen auferlegt. Der Umfang weiterer Garantien und Einbehalte muss ausdrücklich vereinbart und auf den jeweiligen Erlös begrenzt werden, soweit zwingendes Recht nichts anderes verlangt.

12.3 Durchführung

Eine Vollmacht zur Umsetzung eines Verkaufs ist in Person, Gegenstand, Grenzen und Form gesondert zu gestalten. Sie erlaubt keine nachträgliche beliebige Änderung der wirtschaftlichen Bedingungen. Die Zahlung des Kaufpreises und der Übergang der Anteile werden so abgestimmt, dass kein Beteiligter ohne die vereinbarte Gegenleistung endgültig aus seiner Rechtsposition gedrängt wird. Gesetzliche Form, Satzungszustimmung und erforderliche Drittzustimmungen bleiben bestehen.

13 Beitritt, Erbfolge und Belastung

13.1 Beitritt

Jeder rechtsgeschäftliche Erwerber tritt dieser Vereinbarung in der für das konkrete Geschäft erforderlichen Form bei. Die Beitrittserklärung bezeichnet seine Geschäftsanteile, Klasse, übernommenen Rechte und Pflichten sowie den wirksamen Zeitpunkt. Persönliche Zusagen des Veräußerers gehen nicht allein durch die Bezeichnung als Rechtsnachfolger auf einen fachlich oder persönlich nicht geeigneten Erwerber über.

Die Parteien sorgen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten dafür, dass die Übertragung und der Beitritt aufeinander abgestimmt werden. Gesetzliche Mitgliedschaft und Legitimation werden nicht durch eine interne Verwaltungsliste ersetzt. Die Gesellschaft dokumentiert die Aufnahme der aktualisierten Gesellschafterliste und stellt sie den Beteiligten zur Verfügung.

13.2 Erbfolge

Im Todesfall richten sich die Rechtsnachfolge und die Ausübung der Gesellschafterrechte zunächst nach Gesetz und Satzung. Mehrere Erben benennen einen gemeinsamen Ansprechpartner und weisen ihre Berechtigung in geeigneter Form nach. Eine vertragliche Erwerbsoption im Todesfall muss Anteil, Berechtigte, Preis und Frist ausdrücklich bestimmen; sie wird durch diese Informationsregel nicht automatisch eingeräumt.

Persönliche Dienstpflichten des Verstorbenen gehen nicht auf Erben über. Bestehende Zahlungsansprüche, Vertraulichkeitsbindungen und vermögensrechtliche Pflichten sind nach ihrer jeweiligen Rechtsnatur zu behandeln. Notwendige Sicherungsmaßnahmen dürfen nicht als Vorwand für einen entschädigungslosen Entzug der Beteiligung verwendet werden.

13.3 Belastungen

Eine Verpfändung, ein Nießbrauch oder eine Treuhand an Geschäftsanteilen bedarf der jeweils gesetzlichen, satzungsmäßigen und ausdrücklich vereinbarten Zustimmung. Der Sicherungsnehmer erhält nicht ohne gesonderte Grundlage Stimm- oder Informationsrechte. Der Beteiligte legt die wesentlichen Bedingungen einer beabsichtigten Sicherheit offen, soweit sie die Gesellschafterstellung oder deren Verwertung betreffen.

14 Verteilung von Verkaufserlösen

14.1 Erfasstes Ereignis und verfügbare Beträge

Die nachfolgenden Regeln betreffen die Verteilung einer Gegenleistung aus dem Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an einen unabhängigen Erwerber. Eine Übertragung auf einen Vermögensverkauf oder eine Liquidation erfolgt nur unter Beachtung der dann vorgeschalteten Steuer-, Gläubiger- und Kapitalerhaltungsvorschriften. Die Gesellschaft schuldet keine Auszahlung, die nach Paragraphen 30, 31, 72 oder 73 GmbHG unzulässig wäre.

Verfügbarer Erlös ist der tatsächlich vereinnahmte Kaufpreis abzüglich der im Verkauf ausdrücklich gemeinsam übernommenen Transaktionskosten und vereinbarten Einbehalte. Individuelle Beraterkosten, persönliche Steuern und Sondervergütungen eines Verkäufers werden nicht ohne ausdrückliche Zustimmung aller Betroffenen vom gemeinsamen Erlös abgezogen. Sachgegenleistungen werden nach einer gesondert vereinbarten Bewertungs- und Zuteilungsregel behandelt.

14.2 Verhandelte Vorrechte

Nach dem derzeitigen Term Sheet soll GHI einen nicht teilnehmenden Vorrang in Höhe des eineinhalbfachen tatsächlich gezahlten Ausgabebetrags erhalten. JKL soll einen nicht teilnehmenden Vorrang in Höhe seines tatsächlich gezahlten Ausgabebetrags erhalten. Bei vollständiger Finanzierung ergeben sich damit rechnerische Sockel von 11.250.000 EUR für GHI und 2.500.000 EUR für JKL; nach ausschließlich erster Tranche sind es 6.750.000 EUR und 1.500.000 EUR. Nicht gezahlte Zusagen erhöhen diese Sockel nicht.

Für ABC ist ein nicht teilnehmender Vorrang auf Basis von 4.000.000 EUR, für den Business Angel ein nicht teilnehmender Vorrang auf Basis von 500.000 EUR und für DEF ein teilnehmender Vorrang auf Basis von 3.000.000 EUR mit einer Gesamtauszahlungsgrenze von 6.000.000 EUR vorgesehen. Die Bestätigung der historischen Zahlungen und ihrer rechtlichen Zuordnung ist vor Unterzeichnung in die Präferenzanlage aufzunehmen. Die Gründer erhalten keinen eigenen Präferenzsockel.

14.3 Noch festzulegende Rangfolge

Die Rangfolge zwischen neuen Investoren, bestehenden Investoren und Business Angel wird in der endgültigen Anlage mit jeder Stufe und jedem Gleichrang festgelegt: [Rangfolge und Aufteilung bei Unterdeckung]. Die vorstehenden Beträge allein begründen keine eindeutige Rangfolge. Solange diese Anlage nicht vollständig vereinbart ist, darf die vorliegende Verhandlungsfassung nicht als Zahlungsanweisung oder abschließend vereinbarter Verteilungsschlüssel verwendet werden.

Für gleichrangige Sockel vereinbaren die Parteien eine verhältnismäßige Kürzung nach den ungedeckten Sockelbeträgen, sofern sie keinen anderen ausdrücklich beschriebenen Schlüssel wählen. Eine nachrangige Stufe erhält erst dann einen Betrag, wenn die vorrangige Stufe nach dem gewählten Modell bedient ist. Kein Beteiligter erhält einen negativen Verteilungsbetrag; keine Summe darf den verfügbaren Erlös übersteigen.

14.4 Nicht teilnehmende Vorrechte und Wahl

Ein Berechtigter mit nicht teilnehmendem Vorrecht nimmt entweder den vereinbarten Vorrang in Anspruch oder verzichtet für das betreffende Verteilungsereignis darauf und beteiligt sich wie ein Stammgesellschafter am hierfür verfügbaren Betrag. Er erhält nicht zugleich den vollständigen Sockel

und eine zusätzliche Stammanteilsquote. Die Parteien bestimmen vor Unterzeichnung, ob die Wahl je Gesellschafter oder einheitlich je Klasse erfolgt und welche Mehrheit eine Klassenwahl bindend treffen darf: [Wahlberechtigung und Bindungswirkung].

Die für den Verkauf zuständige Abwicklungsstelle legt vor der Wahl eine vollständige Rechnung der relevanten Wahlszenarien vor. Die Rechnung berücksichtigt, dass die Entscheidung eines Berechtigten den Restbetrag und den Kreis der weiteren Empfänger verändert. Die Wahl wird innerhalb von [Frist] in der vereinbarten Form erklärt. Isolierte Höchstbeträge aus untereinander unvereinbaren Szenarien werden nicht addiert.

14.5 Teilnehmender Vorrang und spätere Zahlungen

Soweit DEF seinen teilnehmenden Vorrang beansprucht, wird eine zusätzliche Restbeteiligung nur bis zur vereinbarten Gesamtgrenze gewährt. Die endgültige Anlage bestimmt, ob DEF stattdessen auf Vorrang und Cap verzichten und vollständig wie ein Stammgesellschafter teilnehmen kann. Bereits aus demselben Verteilungsereignis erhaltene Beträge werden auf die Gesamtgrenze angerechnet.

Später vereinnahmte Earn-out-Beträge, Freigaben aus Einbehalten und Kaufpreiskorrekturen werden kumulativ mit den bereits abgerechneten Zahlungen berechnet. Ein Präferenzsockel lebt nicht bei jeder Teilzahlung neu auf. Die Abrechnung weist bisherigen Gesamterlös, bisherige Auszahlungen, neu verfügbaren Betrag und Differenzzahlungen je Beteiligten aus. Für Rückforderungen wird ein gesonderter, auf den tatsächlich empfangenen Betrag begrenzter Ausgleichsmechanismus vereinbart.

15 Verwässerung und Bezugsrechte

15.1 Anpassungsereignis

Ein wirtschaftlicher Verwässerungsschutz setzt voraus, dass die Gesellschaft nach dieser Runde neue Anteile zu einem niedrigeren vergleichbaren Ausgabepreis ausgibt. Nicht jede Ausgabe eines Anteils ist vergleichbar; Gegenleistung, Rechteklasse, mitübernommene Verpflichtungen und Nebenleistungen sind einzubeziehen. Die geschützten Anteilklassen und sachlich begründeten Ausnahmen werden in Anlage [Verwässerungsschutz] abschließend bezeichnet.

15.2 Gewichteter Durchschnitt

Nach dem Verhandlungsstand soll ein breit gewichteter Durchschnitt und kein vollständiger Ratchet vereinbart werden. Der Anpassungspreis CP2 wird aus $CP1 \times (A + B) / (A + C)$ berechnet. CP1 ist der bisherige geschützte Preis; A ist die in der Anlage definierte vollständig verwässerte Basis unmittelbar vor der neuen Runde; B ist die neue Gegenleistung geteilt durch CP1; C ist die tatsächlich neu ausgegebene oder gleichgestellte Anteilzahl. Einheiten, eingeschlossene Programme und Rundung werden ausdrücklich festgelegt.

Die Berechnung erzeugt keine Geschäftsanteile von selbst. Die Parteien vereinbaren vor Unterzeichnung den rechtlich zulässigen Umsetzungsweg, einschließlich notwendiger Beschlüsse, Übernahmeerklärungen und Einzahlungen. Eine zusätzliche Belastung eines Gesellschafters bedarf der erforderlichen Zustimmung. Unentgeltliche oder rückwirkend fingierte Kapitalaufbringung wird nicht zugesagt.

15.3 Ausnahmen und spätere Runde

Ausnahmen für Mitarbeiterprogramme müssen einen konkreten genehmigten Umfang und Zeitraum nennen. Eine unbeschränkte Ausnahme für jede später vom Beirat gebilligte Ausgabe ist nicht vereinbart. Aufspaltung einer einheitlichen Runde oder wirtschaftlich gleichwertige Nebenabreden werden bei der Vergleichsrechnung berücksichtigt.

Gesetzliche und wirksam vereinbarte Bezugsrechte bleiben von der bloßen Rechenformel unberührt. Keine Partei schuldet weitere Eigenmittel oder Sicherheiten, die sie nicht ausdrücklich übernommen hat. Bei einer späteren Runde werden die aktuelle Liste, die bereits vollzogenen Tranchen und sämtliche noch offenen Optionsrechte erneut abgeglichen.

16 Gründerbindung und zeitliche Freigabe

16.1 Gegenstand

Eine zeitliche Bindung betrifft nur die in Anlage [gebundene Gründeranteile] genau bezeichneten Anteile. Bereits unabhängig erworbene, vollwertig bezahlte oder aus anderen Gründen geschützte Beteiligungen werden nicht allein wegen der Gründerstellung einer Rückerwerbsoption unterworfen. Die Parteien dokumentieren Erwerbsgrund, Kapitaleinsatz und Zweck der vereinbarten Bindung.

Die vorgesehene Freigabezeit beträgt 48 Monate ab [Beginn unter Berücksichtigung anerkannter Vorleistungen]. Nach Ablauf von zwölf Monaten werden 12 von 48 gleichen Zeitanteilen freigegeben; danach wird für jeden vollendeten weiteren Monat ein weiterer Zeitanteil freigegeben. Die Zuordnung auf konkrete unteilbare Geschäftsanteile und die Rundung werden in der Anlage so festgelegt, dass nach 48 Monaten keine Restbindung allein aus Rundungsdifferenzen verbleibt.

16.2 Unterbrechung und besondere Lebenslagen

Krankheit, Elternzeit, Mutterschutz und andere gesetzlich geschützte Abwesenheiten werden nicht automatisch als Pflichtverletzung behandelt. Ob und in welchem zulässigen Umfang sie die zeitliche Freigabe beeinflussen, bedarf einer ausdrücklichen, nach Anlass und Dauer differenzierten Vereinbarung. Der Vertrag enthält keine Pflicht, auf gesetzliche Schutzrechte zu verzichten.

Bei einem Kontrollwechsel bestimmen die Parteien vor Unterzeichnung, ob eine beschleunigte Freigabe erst bei zusätzlichem Verlust der Tätigkeit oder bereits beim Verkauf eintreten soll. Die gewählte Regel wird mit Mitverkauf und Erlösverteilung abgestimmt. Eine Beschleunigung entsteht nicht allein durch die Verwendung des englischen Ausdrucks Vesting.

16.3 Grund für eine Erwerbsoption

Eine Erwerbsoption bei Ausscheiden setzt einen in der endgültigen Anlage sachlich beschriebenen Anlass voraus. Grundlose Abberufung, ordentliche Eigenkündigung, berechtigte Kündigung aus wichtigem Grund, Tod und schwerwiegende schuldhaftes Pflichtverletzung werden getrennt geregelt. Eine freie, allein durch Mehrheitswillen auslösbare Entfernung des Gründers wird mit diesem Entwurf nicht vereinbart.

Vor einer auf Pflichtverletzung gestützten Ausübung erhält der Betroffene die konkrete Beanstandung und Gelegenheit zur Stellungnahme. Bei einem behebbaren Verstoß ist eine angemessene Abhilfefrist vorzusehen. Ein bloßer Verdacht oder die Behauptung eines interessierten Mitgesellschafters bewirkt

keinen endgültigen Verlust der Beteiligung. Zwingende Eilmaßnahmen und gerichtliche Sicherung bleiben möglich.

16.4 Preis und Ausübung

Für freigegebene und noch gebundene Anteile werden Preisregel, Bewertungsstichtag und Ausübungsfrist gesondert festgelegt: [Preisregel je sachlich unterschiedenem Ausscheidensgrund]. Ein vollständiger Abfindungsverlust oder ein pauschaler Nennwertpreis für sämtliche Anteile wird nicht als allgemeiner Standard eingesetzt. Nachgewiesene Schadensersatzansprüche werden getrennt geltend gemacht; eine doppelte Belastung durch Abfindungskürzung und denselben Schaden ist zu vermeiden.

Die Ausübung benennt Grund, Anteile, Erwerber und Preisermittlung. Der Erwerber muss seine Finanzierung nachweisen. Übertragung, Zahlung und eine gegebenenfalls notwendige Sicherheit werden in der gesetzlich erforderlichen Form abgestimmt. Eine unwiderrufliche Vollmacht darf nicht dazu genutzt werden, den vereinbarten Ausübungsgrund oder eine gerichtliche Kontrolle zu umgehen.

17 Bewertung und Kapitalerhaltung

17.1 Bewertungsverfahren

Soweit ein Verkehrswert benötigt wird, bestimmen die Parteien gemeinsam einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in technologieorientierten Unternehmen. Kommt innerhalb von zehn Arbeitstagen keine Einigung zustande, erfolgt die Benennung durch [unabhängige benennende Stelle nach deren bestätigter Bereitschaft]. Der Gutachter legt Annahmen, Stichtag, Methode, Anteilklassen und wesentliche Unsicherheiten offen.

Die letzte Finanzierungsbewertung ist ein Anhaltspunkt, aber nicht ohne Prüfung der Rechte und zwischenzeitlichen Entwicklung der Wert jedes Anteils. Verbindlichkeiten, vorhandene Liquidität, nicht betriebsnotwendiges Vermögen, offene Vorrechte und mögliche Verwässerung werden ohne Doppelzählung berücksichtigt. Ob ein Minderheitsabschlag zulässig und vereinbart ist, wird ausdrücklich bestimmt; der Gutachter darf ihn nicht stillschweigend einführen.

17.2 Gutachter und Gericht

Der Gutachter ermittelt die ihm übertragenen wirtschaftlichen Größen als Schiedsgutachter nach der vereinbarten Maßgabe. Er entscheidet nicht abschließend über die Wirksamkeit einer Ausschluss- oder Abfindungsklausel. Gesetzliche Kontrolle, insbesondere nach Paragraphen 317 bis 319 BGB, bleibt unberührt. Die Parteien erhalten Gelegenheit, Tatsachen und Unterlagen einzureichen und auf neue erhebliche Annahmen zu reagieren.

17.3 Zahlung aus Gesellschaftsmitteln

Eine Verpflichtung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Anteile, zur Abfindung oder zur sonstigen Auszahlung steht unter den zwingenden Grenzen der Kapitalerhaltung. Bereits bei Beschlussfassung sind rechtliche Zulässigkeit und Finanzierung zu prüfen. Die bloße Vereinbarung späterer Fälligkeit oder einer Ratenzahlung ersetzt diese Prüfung nicht.

Kann die Gesellschaft nicht rechtmäßig zahlen, entsteht dadurch keine automatische Pflicht der übrigen Gesellschafter, persönlich einzustehen. Ein Erwerb durch Mitgesellschafter oder Dritte bedarf

einer gesonderten Vereinbarung. Gesetzliche Organpflichten und das Verbot unzulässiger Auszahlungen bleiben auch bei einstimmigem Wunsch der Beteiligten bestehen.

18 Rechte an Technik und Arbeitsergebnissen

18.1 Bestandsverzeichnis

Die Gesellschaft führt ein Verzeichnis der für ihr Geschäft wesentlichen Software, Konstruktionen, Marken, Domains, Dokumentationen und sonstigen geschützten Ergebnisse. Das Verzeichnis nennt Ursprung, Rechtsinhaber, Vertrag, Nutzungsumfang, Übertragbarkeit und bekannte Beschränkungen. Die Parteien bestätigen nur die konkret beigelegten Nachweise, nicht pauschal sämtliche im Unternehmen verwendeten Inhalte.

Vor dem ersten Vollzug sind die als zwingend bezeichneten Rechteketten zu schließen. Für nachzuholende Unterlagen werden verantwortlicher Beteiligter, konkrete Erklärung und Termin vereinbart. Ein Zugang zu einem Quellcodeverzeichnis, die Bezahlung einer Rechnung oder die bloße Organstellung eines Entwicklers ersetzt keinen fehlenden Rechtevertrag.

18.2 Nutzungsrechte

Soweit ein Gründer selbst Rechteinhaber an einem in der Anlage bezeichneten Werk ist, räumt er der Gesellschaft die dort einzeln beschriebenen, für Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Wartung und Fortentwicklung erforderlichen Nutzungsrechte ein. Räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher Umfang, Ausschließlichkeit, Übertragbarkeit und Unterlizenzierung werden ausdrücklich bestimmt. Das Urheberrecht als solches wird nicht entgegen Paragraph 29 UrhG als frei übertragbares Eigentum behandelt.

Rechte Dritter und Open-Source-Komponenten werden offengelegt und nach ihren tatsächlichen Lizenzbedingungen genutzt. Eine gesellschaftsrechtliche Zusage ändert diese Bedingungen nicht. Arbeitnehmererfindungen, freie Mitarbeit, Geschäftsführerentwicklungen und vor Gründung entstandene Werke werden nach der jeweils einschlägigen Rechtsgrundlage gesondert zugeordnet.

18.3 Mitwirkung und Haftung

Der tatsächlich berechnigte Beteiligte wirkt an konkret erforderlichen Nachträgen, Erklärungen und zulässigen Registermaßnahmen mit. Er darf keinen Umfang zusichern, den er mangels eigener Berechnigung nicht verschaffen kann. Für eine bekannte Lücke vereinbaren die Parteien vorrangig einen bestimmten Nachholungsweg und eine angemessene Folge bei Nichterfüllung; die Lücke wird nicht durch eine unbestimmte allumfassende Garantie verdeckt.

19 Tätigkeit und Wettbewerb

19.1 Tätigkeitsverträge

Geschäftsführer- und Arbeitsverträge werden gesondert abgeschlossen. Aufgaben, Vergütung, Arbeitsumfang, Kündigung und gesetzliche Schutzrechte ergeben sich aus diesen Verträgen und dem jeweils anwendbaren Recht. Die Gesellschafterstellung allein begründet keine unbegrenzte unentgeltliche Arbeitsverpflichtung. Die Beendigung eines Dienstvertrags führt nur nach einer gesondert wirksam vereinbarten Regel zum Verlust von Anteilen.

19.2 Wettbewerb und Beteiligungen

Ein Wettbewerbsverbot während der Tätigkeit erfasst nur konkret konkurrierende Tätigkeiten im tatsächlichen Geschäftsfeld der Gesellschaft. Bestehende zulässige Tätigkeiten und passive Beteiligungen werden in einer Anlage offengelegt. Ein nachvertragliches Verbot bedarf einer gesonderten Regelung zu Gegenstand, Gebiet, Dauer und gegebenenfalls Entschädigung; Arbeitnehmer und Geschäftsführer werden nicht ungeprüft gleichbehandelt.

Die Parteien vereinbaren mit dieser Arbeitsfassung kein weltweites Verbot jeder technischen oder friseurähnlichen Tätigkeit. Bei der Ausgestaltung werden Schutzinteresse der Gesellschaft und berufliche Betätigung des Betroffenen berücksichtigt. Gesetzlich geschützte Mitteilungen an zuständige Stellen werden weder durch Wettbewerbsregeln noch durch Vertraulichkeit untersagt.

20 Vertraulichkeit und Kommunikation

20.1 Vertrauliche Informationen

Die Parteien verwenden nicht öffentliche geschäftliche und technische Informationen nur zur Durchführung ihrer Beteiligung und dieser Vereinbarung. Zugang erhalten nur diejenigen Berater, Mitarbeiter und berechtigten Fondsverantwortlichen, die ihn für diesen Zweck benötigen und einer angemessenen Vertraulichkeitsbindung unterliegen. Eine öffentliche Mitteilung über die Finanzierung wird vor Veröffentlichung abgestimmt, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht entgegensteht.

Nicht erfasst sind Informationen, die nachweisbar ohne Pflichtverletzung öffentlich bekannt sind, rechtmäßig von einem berechtigten Dritten erlangt wurden oder unabhängig entwickelt wurden. Gesetzlich gebotene Offenlegungen und zulässige Meldungen bleiben möglich. Soweit rechtlich zulässig, wird die Gesellschaft vor einer erzwungenen Offenlegung rechtzeitig informiert, um Schutzmaßnahmen prüfen zu können.

20.2 Datenraum und Rückgabe

Der Datenraum enthält nur für die Transaktion erforderliche Unterlagen. Persönliche Ausweisdaten, sensible Personalunterlagen und unbereinigte Kundendaten werden nicht ohne konkrete Berechtigung allgemein verteilt. Nach Ende der Berechtigung werden Zugänge entzogen und Unterlagen nach Maßgabe gesetzlicher Aufbewahrung und berechtigter Nachweissicherung zurückgegeben oder gelöscht. Die Erfüllung dieser Pflicht wird auf begründetes Verlangen bestätigt.

21 Blockade und Streitbeilegung

21.1 Entscheidungskonflikt

Ein Entscheidungskonflikt liegt vor, wenn über denselben wesentlichen Gegenstand trotz ordnungsgemäßer Unterlagen und zweier Befassungen kein erforderlicher Beschluss zustande kommt und hierdurch eine konkret bezeichnete erhebliche Beeinträchtigung droht. Eine einzelne Gegenstimme oder die berechtigte Bitte um fehlende Unterlagen genügt nicht. Der Konflikt wird mit Gegenstand, bisherigen Vorschlägen und Folgen dokumentiert.

Innerhalb von zehn Arbeitstagen beraten die benannten Vertreter der betroffenen Gruppen über eine Lösung. Bis dahin wird der gewöhnliche Geschäftsbetrieb im Rahmen des letzten rechtmäßig genehmigten Budgets fortgeführt, soweit dies rechtlich und wirtschaftlich vertretbar ist. Notwendige

Sicherungsmaßnahmen und zwingende Organpflichten bleiben bestehen. Das Scheitern eines Gesprächs bewirkt keinen automatischen Zwangsverkauf.

21.2 Vermittlung

Die Parteien können einen unabhängigen Vermittler gemeinsam beauftragen. Seine Aufgabe besteht in der Unterstützung einer einvernehmlichen Lösung; er kann keine Kapitalerhöhung, Anteilsübertragung oder verbindliche Satzungsänderung anordnen. Die Vermittlung hemmt gesetzliche Fristen nur, soweit eine gesetzliche oder wirksam vereinbarte Grundlage dies tatsächlich bewirkt. Eilrechtsschutz bleibt zugänglich.

21.3 Gerichtsbarkeit

Mangels gesondert ausgearbeiteter und wirksam vereinbarter Schiedsregel verbleibt es bei den zuständigen staatlichen Gerichten. Ein zulässiger Gerichtsstand wird für die jeweils hierfür geeigneten Parteien und Streitgegenstände gesondert bestimmt. Beschlussmängelstreitigkeiten werden nicht durch eine pauschale Bezugnahme auf ein unbenanntes Schiedsgericht ausgelagert.

Soll eine Schiedsvereinbarung aufgenommen werden, ist sie vor Unterzeichnung mit Beteiligung sämtlicher Betroffener, Informationsrechten, Besetzungsregeln, Verfahrenskonzentration und Eilrechtsschutz vollständig zu gestalten. Ein Schiedsgutachter für wirtschaftliche Bewertung ist kein Ersatz hierfür.

22 Zusicherungen und Haftung

22.1 Begrenzte Zusicherungen

Jeder Beteiligte sichert im endgültig vereinbarten Umfang seine Identität, Vertretungsmacht und Verfügungsbefugnis über die ausdrücklich bezeichneten eigenen Anteile zu. Weitergehende Zusicherungen über Betrieb, Technik, Steuern oder historische Geschäftsvorgänge werden nur in einer gesonderten Garantieranlage mit erklärender Person, Kennnismaßstab, Stichtag und offengelegten Ausnahmen vereinbart.

Die Gesellschaft garantiert weder einen bestimmten Unternehmenswert noch einen erfolgreichen Markteintritt. Investoren garantieren keine Folgefinanzierung, soweit sie nicht ausdrücklich verbindlich zugesagt ist. Prognosen werden mit ihren Annahmen offengelegt und nicht als bereits eingetretene Tatsachen dargestellt.

22.2 Verfahren bei Pflichtverletzung

Der Anspruchsteller bezeichnet die verletzte Pflicht, den bekannten Sachverhalt und die beanspruchte Rechtsfolge. Bei behebbaren Verstößen wird vor weitergehenden Maßnahmen eine angemessene Gelegenheit zur Abhilfe eingeräumt, soweit sie nicht unzumutbar oder gesetzlich entbehrlich ist. Schaden, Ursächlichkeit und gegebenenfalls Verschulden sind nach den anwendbaren Regeln zu prüfen; der Vertrag ersetzt diese Voraussetzungen nicht durch eine pauschale Erfolgszusage.

Haftungshöchstbeträge, Verjährung, Freigrenzen und Sonderregeln bedürfen einer konkreten Vereinbarung unter Beachtung zwingender Grenzen. Vorsatz und andere zwingend geschützte Haftungstatbestände werden nicht durch eine allgemeine Haftungsklausel ausgeschlossen. Ein Beteiligter soll denselben wirtschaftlichen Nachteil nicht mehrfach als Kaufpreisanpassung, Präferenz, Vertragsstrafe und Schadensersatz ersetzt erhalten.

23 Kosten, Änderungen und Laufzeit

23.1 Kosten

Die Kostentragung für Beurkundung, Register und gemeinsame Transaktionsberatung wird vor Unterzeichnung nach Beteiligten und Kostenart bestimmt. Nach dem Verhandlungsstand sollen von der Gesellschaft nur nachgewiesene, angemessene und vorab bezeichnete externe Transaktionskosten bis insgesamt 75.000 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer übernommen werden. Eigene interne Personalkosten und doppelt abgerechnete Leistungen sind davon nicht umfasst.

Für ein Scheitern vor dem ersten Vollzug gilt ausschließlich die gesondert vereinbarte Regel aus dem verbindlichen Teil des Term Sheets oder eine spätere ausdrückliche Vereinbarung. Ein unverbindlicher Kostenansatz wird nicht nachträglich als unbegrenzte Erstattungspflicht ausgelegt. Zwingende gesetzliche Kostenschuld und interner Ausgleich sind auseinanderzuhalten.

23.2 Änderungen und Beendigung

Änderungen bedürfen der gesetzlich erforderlichen Form und der jeweils erforderlichen Zustimmung. Eine Textformklausel verdrängt keine Beurkundungspflicht. Zusätzliche Pflichten eines Gesellschafters werden nicht allein durch Mehrheitsbeschluss eingeführt, soweit seine Zustimmung erforderlich ist. Wesentliche wirtschaftliche Anlagen werden nicht durch eine bloße neue Tabellenfassung ausgetauscht.

Die Vereinbarung gilt ab [wirksamer Abschluss] und endet für einen ausscheidenden Beteiligten grundsätzlich mit vollständigem rechtlichem und wirtschaftlichem Ausscheiden, soweit eine einzelne Pflicht ihrer Natur oder ausdrücklichen Regelung nach fortbesteht. Bereits entstandene Ansprüche, Vertraulichkeit, Abrechnung offener Erlöse und zulässige Nachwirkungen bleiben bestehen. Ein Ausscheiden beseitigt keine Verpflichtung zur Abwicklung bereits wirksam ausgeübter Rechte.

23.3 Teilunwirksamkeit und Recht

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, werden ihre rechtlichen Folgen nach den anwendbaren gesetzlichen Regeln und dem feststellbaren Parteiwillen bestimmt. Die Parteien verpflichten sich, über eine zulässige Regelung zu verhandeln, die dem rechtmäßigen Zweck möglichst nahekommt. Es wird keine automatische Ersetzung jeder unzulässigen Klausel durch das gerade noch zulässige Maximum vereinbart.

Es gilt deutsches Recht unter Beachtung zwingender anwendbarer Vorschriften. Die deutsche Fassung ist maßgeblich, soweit die Parteien nicht ausdrücklich eine andere Sprachregel vereinbaren. Übersetzungen dienen dem Verständnis; vor Unterzeichnung sind rechtlich erhebliche Abweichungen aufzulösen und erforderliche sprachliche Unterstützung bei der Beurkundung zu organisieren.

24 Anlagen und Unterzeichnung

24.1 Anlagenverzeichnis

Anlage 1 enthält die bestätigten Beteiligten und Vertretungsnachweise. Anlage 2 enthält die Anteilnummern und Nennbeträge vor Vollzug, nach erster und nach zweiter Tranche. Anlage 3 enthält den Zahlungsplan und die Vollzugsvoraussetzungen. Anlage 4 enthält die objektiven Meilensteine und den Terminplan. Anlage 5 enthält den Zustimmungskatalog und die Beiratsordnung. Anlage 6 enthält das Rechteverzeichnis. Anlage 7 enthält die gebundenen Gründeranteile und die konkret

vereinbarten Ausscheidens- und Preisregeln. Anlage 8 enthält die vollständige Erlösverteilung einschließlich Rangfolge, Wahl und kumulativer Abrechnung. Anlage 9 enthält offengelegte Altvereinbarungen und deren Aufhebung. Anlage 10 enthält die Beitrittserklärung.

Die Anlagen werden inhaltlich ausgefüllt und mit dem Haupttext abgeglichen. Eine Überschrift oder ein Dateiname ersetzt die darin vorausgesetzten Angaben nicht. Soweit die Parteien eine Anlage nicht benötigen, wird sowohl ihr Eintrag als auch jeder inhaltliche Verweis darauf ausdrücklich entfernt oder ersetzt.

24.2 Formulierte Beitrittserklärung zur Ergänzung

„[Erwerber mit vollständiger Identität] tritt mit Wirkung zum [Zeitpunkt] der Gesellschaftervereinbarung der SkyFade Robotics GmbH vom [Datum und Urkundenbezeichnung] in der für die erworbenen Geschäftsanteile Nummern [Nummern] maßgeblichen Fassung bei. Er übernimmt die in der beigefügten Zuordnung bezeichneten Rechte und Pflichten der Klasse [Klasse]. Persönliche Pflichten des Veräußerers werden nur übernommen, soweit sie in dieser Erklärung einzeln bezeichnet und rechtlich übertragbar sind. Die Gesellschaft und die hierfür erforderlichen Parteien nehmen den Beitritt an. Gesetzliche Form und notwendige Zustimmungen bleiben Voraussetzung des Wirksamwerdens.“

24.3 Unterzeichnungsvorbereitung

Für jeden der sieben Beteiligten und für die Gesellschaft wird ein eigener Unterschriften- und Vertretungsbereich vorgesehen. Der Notar ergänzt den tatsächlichen Urkundseingang, die Identitätsfeststellung, Vertretung, Belehrung und Schlussformel. Die hier aufgeführten Felder sind keine bereits abgegebenen notariellen Feststellungen.

[Ort und Datum der Beurkundung]

[Kunigunde Wolkenberger] [Kilian Funkenschlag] [Otilie Trutz]

[ABC Ventures GmbH mit Vertreter] [DEF Partners GmbH mit Vertreter]

[GHI Capital GmbH mit Vertreter] [JKL Fonds GmbH mit Vertreter]

[SkyFade Robotics GmbH mit gesondert nachgewiesener Vertretung]

03_Gesellschaftsordner_Auszug.pdf

SkyFade Robotics GmbH Gesellschaftsordner

SkyFade Robotics GmbH
Werkhof 7 · 12489 Berlin
Verwaltung: Cäcilia Zwirbel · verwaltung@skyfade.example
Ordnerblatt vom 7. Oktober 2026 · Aktenzeichen SF/GR/2023-01

An Rechtsanwalt Dr. Tassilo Heckenreiter
Buchensteg 14 · 10785 Berlin

Sehr geehrter Herr Dr. Heckenreiter, anbei übersende ich den Auszug aus unserem Gesellschaftsordner. Die notarielle Gründung war am 18. Mai 2023. Die erste Eintragung folgte im Juni 2023. Auf der alten Präsentation steht noch ‚geplant‘. Diese Präsentation wurde seit dem frühen Geschäftsmodell nicht vollständig überarbeitet. Die Gesellschaft besteht und beschäftigt zum 30. September 2026 vierzehn Mitarbeiter.

Nach der Kapitalmaßnahme im Frühjahr 2025 beträgt das Stammkapital 50.000 EUR. Die internen Unterlagen nennen zwei Geschäftsführer, Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag, mit gemeinschaftlicher Vertretung oder jeweils zusammen mit einem Prokuristen. Ein Prokurist ist nach unserem Personalordner derzeit nicht bestellt. Bitte fordern Sie den aktuellen Registerauszug unmittelbar für den Notartermin an; ich habe hier nur die Arbeitskopie der Angaben.

Aus der zuletzt abgelegten Satzung: Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Die Übertragung oder Belastung eines Geschäftsanteils bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung bedarf für außergewöhnliche Geschäfte außerhalb des genehmigten Budgets eines Gesellschafterbeschlusses. Eine Beiratsregelung enthält diese Fassung noch nicht. Für die Beschlussfassung gelten ergänzend die gesetzlichen Vorschriften.

In den Mappen von ABC und DEF liegen Beteiligungsvereinbarungen aus 2025. Deren Anhänge sind im Datenraum unter ‚Historie‘ abgelegt; eine zusammengefasste Aufhebungsvereinbarung habe ich nicht gefunden. Die Namen der früheren Sachbearbeiter stehen noch auf zwei Verteilerlisten. Ich habe deshalb die aktuellen Ansprechpartner gesondert angefragt.

Unsere Geschäftsanschrift Werkhof 7 ist zugleich die gemietete Entwicklungsfläche. Eine eigene Betriebsstätte für entgeltliche Haarschnitte gibt es noch nicht. Die Demonstrationen haben an Modellen stattgefunden. Für die vorgesehenen Erweiterungen benötigen wir eine eigene Freigabe. Die Verwaltung stellt keine Aussage über den rechtlichen Genehmigungsstand aus.

Mit freundlichen Grüßen
Cäcilia Zwirbel
Verwaltung
Anlagen: interne Beteiligungsübersicht, Zahlungsjournal
Ausgang: 7. Oktober 2026, 16:18 Uhr

04_Beteiligungsuebersicht_Bestand.pdf

Beteiligungsübersicht zum 30. September 2026

SkyFade Robotics GmbH · Verwaltung

Werkhof 7, 12489 Berlin

Bearbeitung: Cäcilia Zwirbel · SF/KAP/26-09

Diese Übersicht gibt die im Gesellschaftsordner abgelegte Nummernfolge wieder. Sie ist kein amtlicher Registerauszug. Die Originalunterlagen werden für den neuen Notartermin abgeglichen. Alle Geschäftsanteile haben einen Nennbetrag von 1 EUR; die Bereiche in der Tabelle umfassen jeweils eine fortlaufende Nummernfolge.

Nach den bisherigen Meldungen bestehen keine von der Gesellschaft bestätigten Verpfändungen. Kunigunde hat am 6. Oktober nach einer möglichen Übertragung auf eine eigene Holding gefragt; ein Übertragungsvertrag liegt uns nicht vor. Kilian hat am selben Tag erklärt, seine Beteiligung unmittelbar behalten zu wollen.

Die Liste der virtuellen Mitarbeiterzusagen ist noch nicht abschließend mit der Personalakte abgeglichen. Keine dieser Zusagen ist in dieser Übersicht als stimmberechtigter Geschäftsanteil berücksichtigt. GHI und JKL sind noch nicht in der bestehenden Liste enthalten.

Beteiligter	Anteilnummern	Nennbetrag EUR
Kunigunde Wolkenberger	1–12500	12500
Kilian Funkenschlag	12501–25000	12500
Otilie Trutz	25001–30000	5000
ABC Ventures GmbH	30001–41000	11000
DEF Partners GmbH	41001–50000	9000
Gesamt	1–50000	50000

05_Investitionsausschuss_GHI.pdf

GHI Capital Gesprächsstand SkyFade

GHI Capital GmbH

Speicherbogen 31 · 20457 Hamburg

Sibylle Blitzner · s.blitzner@ghi-capital.example

Vertraulich · Besprechung 8. Oktober 2026, 09:30 bis 10:20 Uhr

Teilnehmer: Sibylle Blitzner, Eberhard Klingelhut, Malte Neon

Wir können dem Investitionsausschuss eine Beteiligung von insgesamt 7.500.000 EUR vorstellen. Davon sollen zunächst 4.500.000 EUR fließen. Die restlichen 3.000.000 EUR stehen im Vorschlag unter objektiv nachweisbaren Bedingungen. Die Entscheidung des Ausschusses ist für den 21. Oktober vorgesehen; dieses Blatt ist keine Zahlungszusage.

Für die erste Stufe erwarten wir einen vollständigen Rechteabgleich und den Nachweis, dass der vorhandene Versuchsaufbau entsprechend dem tatsächlichen Umfang versichert ist. Für den zweiten Schritt muss der genehmigte Pilotumfang genau beschrieben werden. Die Formulierung ‚Genehmigungen vorhanden‘ ohne Liste der konkreten Nachweise möchten wir nicht akzeptieren.

Wir haben einen eineinhalbfachen nicht teilnehmenden Vorrang verlangt. Nach nur erster Einzahlung wäre dessen Basis 4.500.000 EUR. Wir gehen nicht davon aus, dass eine noch offene Tranche bereits wie eingezahltes Kapital behandelt wird. Ob ABC und DEF uns in der Rangfolge vorgehen, ist aus den bisherigen Anhängen nicht eindeutig ersichtlich. Wir wünschen eine neue gemeinsame Anlage statt einer Addition älterer Formulierungen.

Zum Beirat wünschen wir einen eigenen Sitz. Ein unabhängiger Vorsitz wäre willkommen, aber wir wollen vor einer Entscheidung wissen, welcher der vorgesehenen fünf Sitze dafür verwendet wird. Ein sechster Sitz ist in unserer internen Abstimmung nicht freigegeben. Für Entscheidungen über einen Einsatz an Personen soll ein fehlender technischer Nachweis nicht durch eine Stimmenmehrheit ersetzt werden.

Die Gründer sollen nach unserer Vorstellung weiter operativ tätig sein. Wir akzeptieren, dass Vorleistungen und bereits erworbene Gründerpositionen in der Vesting-Regel berücksichtigt werden müssen. Eine genaue Liste der betroffenen Anteile liegt noch nicht vor. Bitte keine Rückerwerbsklausel als bereits abgestimmt bezeichnen.

Nächste interne Befassung: 21. Oktober 2026. Unterlagen für den Ausschuss bis 16. Oktober, 12:00 Uhr.
Ansprechpartner bei Abwesenheit von Frau Blitzner: Malte Neon.
Sibylle Blitzner

06_Entwicklungsvertrag_Pixelhagen.pdf

Entwicklungsauftrag Kopfmodell Export

Pixelhagen Software · Frieda Pixelhagen
Lindensteg 4 · 12045 Berlin · frieda@pixelhagen.example
An SkyFade Robotics GmbH, Werkhof 7, 12489 Berlin
Vertrag PH/SF-2024-11 · 14. November 2024

1 Gegenstand

Frieda Pixelhagen entwickelt eine Schnittstelle zum Export der von der Anwendung erstellten geometrischen Kopfmodelle in das interne Simulationsformat. Geschuldet sind die beschriebenen Exportfunktionen, die Dokumentation und drei vereinbarte Testläufe mit bereitgestellten Datensätzen. Eine medizinische Bewertung, eine Freigabe für Personeneinsatz und die Steuerung bewegter Schneidwerkzeuge sind nicht Vertragsgegenstand.

2 Vergütung und Abnahme

Die Vergütung beträgt 24.000 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 12.000 EUR werden nach Auftragserteilung, 12.000 EUR nach dokumentierter Funktionsabnahme fällig. Die Gesellschaft benennt Kilian Funkenschlag als Ansprechpartner. Abnahmekriterien sind der erfolgreiche Export, die Wiederholbarkeit mit den vereinbarten Daten und eine lesbare Schnittstellendokumentation.

3 Nutzungsumfang

Die Gesellschaft erhält mit vollständiger Zahlung ein zeitlich unbefristetes einfaches Nutzungsrecht an der gelieferten Schnittstelle für ihre eigene interne Entwicklung. Eine Weitergabe an Dritte, Unterlizenzierung oder Nutzung in einem Kundenprodukt wird in einem gesonderten Nachtrag vereinbart. Vorbestehende Werkzeuge und allgemeine Bibliotheken von Pixelhagen verbleiben bei Pixelhagen; erforderliche Komponenten werden in einer Liste bezeichnet.

4 Quellcode und Änderungen

Die für die Leistung erstellten Quelldateien werden im vereinbarten Repository bereitgestellt. Änderungen durch die Gesellschaft erfolgen auf deren Verantwortung. Die Bereitstellung des Quellcodes erweitert den Nutzungsumfang nach Nummer 3 nicht. Drittbibliotheken werden mit ihren Lizenzhinweisen übergeben.

5 Zusammenarbeit

Die Parteien schützen nicht öffentliche Projektinformationen. Gesetzlich erforderliche Mitteilungen bleiben zulässig. Neue Leistungswünsche werden mit Aufwand und Termin gesondert vereinbart. Die Auftragnehmerin schuldet keine laufende Bereitschaft nach Abschluss der vereinbarten Testläufe.

Berlin, 14. November 2024

Frieda Pixelhagen · Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag

Ablagevermerk: unterschriebene Arbeitskopie im Entwicklungsordner. Funktionsabnahme am 17. Februar 2025 dokumentiert.

07_Sicherheitsbericht_Modellversuch.pdf

Bericht über den Modellversuch SF M3

Prüfbüro Falz & Funke

Sicherheitsversuche und Messtechnik · Birkenhof 6, 14513 Teltow

Kontakt: Wendelin Falz · w.falz@falz-funke.example

Bericht FF/2026/187 · 30. September 2026

Auftraggeber: SkyFade Robotics GmbH. Ort des Versuchs: abgesperrte Halle Werkhof 7, Berlin.

Versuchstag: 28. September 2026, 08:40 bis 16:15 Uhr. Teilnehmer: Kunigunde Wolkenberger, Techniker

Lothar Rausch, Prüfer Wendelin Falz. Verwendet wurden ausschließlich starre technische Kopfmodelle und der Aufbau SF M3 in der dokumentierten Konfiguration.

Der Auftrag umfasste die Beobachtung des vorgesehenen Abbruchsignals, die Dokumentation der Anzeigen und die Wiederholbarkeit einer vorgegebenen Bewegungsfolge. Er umfasste weder eine umfassende Produktzulassung noch die Eignung für eine Behandlung von Personen. Schneidwerkzeuge waren bei den hier berichteten Abläufen durch ungefährliche Prüfatrappen ersetzt.

Es wurden 36 Durchläufe protokolliert. Bei 34 Durchläufen erfolgte der erwartete Abbruch entsprechend der vorgegebenen Versuchsbeschreibung. In Durchlauf 17 und 29 wurde eine verzögerte Zustandsanzeige festgestellt. Der tatsächliche Bewegungszustand und die Anzeige wurden getrennt aufgezeichnet. Eine belastbare Aussage über Verhalten bei Personenkontakt ist aus diesem Aufbau nicht abzuleiten.

Während Durchlauf 29 war die Verbindung zum Protokollrechner unterbrochen. Die lokale Aufzeichnung liegt vor; die Uhrzeitabweichung zwischen beiden Geräten betrug 1,8 Sekunden. Die Zuordnung ist in den Rohdaten vermerkt. Der Auftraggeber hat angekündigt, die Anzeigeüberarbeitung in einer neuen Version vorzulegen. Diese neue Version war nicht Gegenstand des vorliegenden Versuchs.

Fensteranflug, Außenbetrieb, Kinder, lebende Probanden und Haarwäsche wurden nicht untersucht. Der Bericht enthält keine Freigabe für diese Anwendungen. Änderungen an Hardware, Software oder Versuchsumgebung können die Übertragbarkeit einschränken. Für einen weitergehenden Pilotumfang ist ein neuer abgestimmter Prüfauftrag erforderlich.

Wendelin Falz

Prüfingenieur

Anlagen im technischen Archiv: Messdateien FF187-01 bis FF187-36. Diese Dateien sind nicht Bestandteil des hier übersandten Kurzberichts.

08_Deckungsanfrage_Antwort.pdf

Versicherungsanfrage SkyFade Robotics

SpreePolice Versicherungsmakler GmbH
Uferbogen 8 · 10179 Berlin
Burkhard Flitz · b.flitz@spreepolice.example
8. Oktober 2026 · Vorgang SP/SF/26098

Sehr geehrte Frau Wolkenberger, wir bestätigen den Eingang Ihrer Beschreibung des Versuchsaufbaus. Das vorläufige Angebot des angefragten Versicherers betrifft ausschließlich die bezeichneten Entwicklungsarbeiten in der abgeschlossenen Halle, ohne Behandlung von Personen und ohne Außenflugbetrieb. Es handelt sich noch nicht um eine Deckungszusage.

Der angebotene Jahresbeitrag beträgt nach dem derzeitigen Stand 18.600 EUR einschließlich Versicherungssteuer. Die beantragte Versicherungssumme beträgt 5.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden je Versicherungsfall, mit der im endgültigen Angebot zu vereinbarenden Jahreshöchstleistung. Selbstbehalt, Ausschlüsse und Gefahrbeschreibung sind vor Annahme vollständig abzustimmen.

Für einen späteren Einsatz an Personen benötigen wir die genaue Leistungsbeschreibung, Nachweise zum zulässigen Betrieb, den technischen Prüfbericht für diese konkrete Anwendung und Angaben zum Standort. Eine Ausweitung wird weder durch Zahlung des Beitrags für den Hallenversuch noch durch eine Präsentation gegenüber Investoren bewirkt.

Bitte verwenden Sie diese Nachricht nicht als Bestätigung, dass ein Fensteranflug oder ein autonomer Haarschnitt versichert sei. Die Risikoprüfung hierfür ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben den Versicherer um eine Liste der benötigten Unterlagen gebeten und melden uns nach Eingang.

Mit freundlichen Grüßen
Burkhard Flitz
Gewerbeversicherung
Wiedervorlage: 16. Oktober 2026

09_Standortangebot_Pilot.pdf

Raumangebot für einen begrenzten Pilotbetrieb

Salon Kometensträhne · Inhaber Anselm Flimmer
Morgenrothstraße 22 · 10827 Berlin
kontakt@kometenstrahne.example
An SkyFade Robotics GmbH · 6. Oktober 2026

Liebe Kunigunde, wie besprochen kann ich mir vorstellen, euch den hinteren Seminarraum an zwei Montagen im Monat zur Verfügung zu stellen. Der Raum ist ungefähr 38 Quadratmeter groß und über den Innenhof erreichbar. Die Hausverwaltung muss einer anderen Nutzung als den bisherigen Schulungen noch zustimmen. Ich habe deshalb noch keinen verbindlichen Termin zugesagt.

Ich möchte ausdrücklich nicht, dass ohne vorherige Klärung Geräte von außen an unsere Fenster heranfliegen. Der Hof wird auch von Bewohnern und Lieferanten genutzt. In der letzten Besprechung war von einem stationären Aufbau im Raum die Rede. Für Aufnahmen von Kunden brauchen wir eine eigene verständliche Vereinbarung; ich gebe keine Kundendaten aus meiner Terminsoftware weiter.

Für die Raumnutzung stelle ich mir 650 EUR je Tag zuzüglich einer gegebenenfalls gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer vor. Ob Reinigung, Betreuung und Verbrauchsmaterial darin enthalten sind, müssen wir noch besprechen. Meine Mitarbeiter sollen nicht automatisch die Bedienung übernehmen. Die Haftungs- und Versicherungsfrage muss vor dem ersten Termin geklärt sein.

Kindertermine biete ich hierfür vorerst nicht an. Die Eltern unserer Stammkunden fragen sehr genau nach. Bitte schickt mir erst eine Beschreibung des konkreten Ablaufs, der Zuständigkeiten und der Voraussetzungen. Ein Foto mit einem Modellkopf ist für mich kein Nachweis, dass das bei Kunden eingesetzt werden darf.

Viele Grüße
Anselm Flimmer
Salon Kometensträhne

P.S. Der Raum ist am 2. November wegen der Hausversammlung bereits belegt.

10_Gruenderrunde_Protokoll.pdf

Besprechung der Gründer am 7 Oktober 2026

SkyFade Robotics GmbH · Besprechungsraum Werkhof

Beginn 18:10 Uhr · Ende 19:05 Uhr

Teilnehmer: Kunigunde Wolkenberger, Kilian Funkenschlag, Cäcilia Zwirbel

Notizführung: Cäcilia Zwirbel · SF/BR/2026-10-07

Kunigunde möchte die seit 2023 geleistete Entwicklungsarbeit bei der Bindung ihrer Anteile berücksichtigt wissen. Sie hat in der Aufbauphase auf Teile ihrer Vergütung verzichtet, ohne hierzu bislang eine zusätzliche Anteilszusage erhalten zu haben. Die genaue Dokumentation soll aus den Gehaltsunterlagen zusammengestellt werden. Sie möchte nicht, dass eine gewöhnliche Abberufung sämtliche Anteile zum Nennwert verfügbar macht.

Kilian möchte seine Anteile unmittelbar halten. Er ist bereit, einen sachlich begrenzten Anteil der weiteren Tätigkeit zuzuordnen. Er fragt nach der Behandlung längerer Krankheit und nach der Möglichkeit einer vorübergehenden Reduzierung seiner Arbeit wegen familiärer Pflege. Hierüber ist keine Regelung beschlossen worden.

Zum Beirat bevorzugen beide fünf Mitglieder. Kunigunde könnte sich vorstellen, einen ihrer zwei gemeinsamen Benennungssitze mit einem unabhängigen technischen Experten zu besetzen. Kilian möchte zunächst dessen Aufgaben und mögliche Haftung kennen. Ein zusätzlicher sechster Sitz wurde nicht vereinbart.

Die beiden Geschäftsführer wollen den ersten Finanzierungsbetrag nicht allein für die Bedingungen der zweiten Tranche verbrauchen. Cäcilia soll den Zahlungsplan in zwei Zeitabschnitte aufteilen. Die geplanten 6.000.000 EUR reichen nach dem derzeitigen Budget nicht für sämtliche späteren Ausgaben; die zweite Tranche bleibt daher für den Ausbau wesentlich.

Die Rückmeldung von Pixelhagen fehlt noch. Kilian wird eine konkrete Erweiterung der Nutzungsrechte anfragen. Die Gründer wollen keine Garantie abgeben, sämtliche Rechte seien bereits vollständig vorhanden, solange die Vertragslage nicht geklärt ist.

Zum Erlösmodell besteht Gesprächsbedarf. Kunigunde hat nach einem Verkauf zu 12.000.000 EUR gefragt. Kilian hat darauf hingewiesen, dass die Antwort von der noch offenen Rangfolge abhängt. Beide möchten mehrere nachvollziehbare Rechnungen sehen, bevor sie einer endgültigen Präferenzanlage zustimmen. Die Besprechung enthält keine Einigung über eine Rangfolge.

Gelesen am 8. Oktober: Kunigunde Wolkenberger, Kilian Funkenschlag. Die Notiz gibt den Gesprächsstand wieder; sie ist kein notarieller Beschluss.